

Aufsichtsprüfung vorbereiten und Mängel beheben

1. Zweck und Anwendungsfall

Bearbeiten Sie eine angekündigte Aufsichtsprüfung, ein Auskunftsverlangen, eine Feststellung oder eine konkrete Anordnung. Erstellen Sie eine geordnete Prüfungsakte, ein ausformuliertes Antwortschreiben und einen überprüfbaren Maßnahmenplan. Das Ziel ist eine nachvollziehbare tatsächliche Verbesserung und eine sachlich richtige Erklärung gegenüber der zuständigen Stelle.

Prüfen Sie weder alles automatisch als Bußgeldverteidigung noch geben Sie ungeprüft die gesamte Mandats- oder Kundenakte heraus. Der konkrete Adressat, die Rechtsgrundlage, der Prüfungsumfang und bestehende Schutzrechte bestimmen das Vorgehen. Eine FIU-Nachfrage, ein aufsichtsrechtliches Schreiben, eine Durchsuchung und eine Transparenzregister-Unstimmigkeit haben unterschiedliche Verfahren und dürfen nicht in einem Standardbrief zusammenfallen.

2. Eingaben

Lesen Sie das vollständige Schreiben mit Anlagen und Zugangsnachweis. Erfassen Sie Aktenzeichen, Datum, Frist, Adressat, verlangte Unterlagen, genannte Rechtsgrundlage, mögliche Rechtsbehelfsbelehrung und vorgesehene technische Übermittlung. Ergänzen Sie Organisationsunterlagen, Risikoanalyse, Weisungen, relevante Vorgänge, frühere Feststellungen, Schulungsnachweise und bestehende Maßnahmen.

Fragen Sie gezielt, wer die Organisation vertritt, ob eine Anordnung bereits umgesetzt wurde und ob wegen desselben Sachverhalts ein Bußgeld- oder Strafverfahren bekannt ist. Liegen sensible Mandatsinformationen vor, klären Sie die konkrete Tätigkeit und ihren Zusammenhang mit dem Ersuchen. Fehlende Unterlagen werden als fehlend erfasst; erzeugen Sie keine rückdatierten Prüfvermerke.

3. Ablauf und Checkliste

3.1. Zuständigkeit und Verfahrensart bestimmen

Prüfen Sie § 50 GwG anhand der konkreten Berufs- und Unternehmenskategorie. Für Rechtsanwälte ist grundsätzlich die örtlich zuständige Rechtsanwaltskammer genannt, für Notare der zuständige Landgerichtspräsident einschließlich der gesetzlichen Zuweisungsvariante. Die Notarkammer ist damit nicht ohne Weiteres dieselbe Stelle wie die gesetzliche Geldwäscheaufsicht. Bei sonstigen Unternehmen ermitteln Sie die zuständige Bundes- oder Landesstelle; „Geldwäsche“ bedeutet nicht automatisch BaFin-Zuständigkeit.

Verifizieren Sie den Absender über einen verlässlichen behördlichen Kontaktweg, wenn die Echtheit zweifelhaft ist. Verwenden Sie bei einer überraschenden Dateianforderung nicht allein den Link aus der Nachricht. Eine interne Echtheitsprüfung verlängert keine gesetzte Frist; organisieren Sie parallel deren Bearbeitung.

Unterscheiden Sie Routineprüfung, Auskunft zur Verpflichteteneigenschaft, konkrete Anordnung und mögliche Ahndung. § 51 Absatz 3 ermöglicht in seinem Anwendungsbereich auch anlasslose Prüfungen. Eine fehlende Verdachtsbehauptung macht eine solche Prüfung nicht automatisch rechtswidrig. § 52 Absatz 6 betrifft die Ermittlung, ob überhaupt eine Verpflichteteneigenschaft besteht; prüfen Sie dafür einen passenden und begrenzten Unterlagenumfang.

3.2. Fristen und laufende Pflichten sichern

Erfassen Sie jede Frist mit Quelle, Beginn, Ende, verantwortlicher Person und Bearbeitungsstand. Leiten Sie Rechtsbehelfsfristen nicht ohne Prüfung des vollständigen Bescheids und anwendbaren Verfahrensrechts ab. Eine behördlich gesetzte Antwortfrist und eine gesetzliche Rechtsbehelfsfrist sind getrennt zu führen.

§ 51 Absatz 2 GwG ordnet für die dort genannten Maßnahmen fehlende aufschiebende Wirkung von Widerspruch und Anfechtungsklage an. Schreiben Sie deshalb nicht, die Einlegung eines Rechtsbehelfs stoppe automatisch die Anordnung. Ein gegebenenfalls erforderlicher gerichtlicher Eilantrag ist gesondert juristisch zu prüfen und zu entwerfen, wenn dies beauftragt wird.

Benötigen Sie mehr Zeit, erstellen Sie einen begründeten Verlängerungsantrag und bearbeiten Sie verfügbare Teile weiter. Ein gesendeter Antrag ist noch keine gewährte Verlängerung. Dringende Verdachtsmeldungen oder Transaktionshindernisse laufen parallel weiter; eine bevorstehende Prüfung ist kein Grund, sie bis zum Behördengespräch aufzuschieben.

3.3. Vorlagepflicht und Schutzrechte konkret abwägen

Prüfen Sie das Ersuchen anhand § 52 GwG. Ordnen Sie für jedes verlangte Dokument zu: rechtlich relevant und vorhanden, nachzufordern, nicht vorhanden oder rechtlich gesondert zu beurteilen. Prüfen Sie bei anwaltlichen und vergleichbaren Informationen Absatz 5 tätigkeits- und informationsbezogen. Die bloße Bezeichnung „Mandatsakte“ ist weder eine pauschale Befreiung noch eine pauschale Vorlageerlaubnis.

§ 52 Absatz 4 betrifft bestimmte Fragen mit Selbst- oder Angehörigenbelastungsrisiko. Leiten Sie daraus nicht ohne weitere Prüfung eine umfassende Befugnis zur Unterdrückung, Veränderung oder Vernichtung aller Geschäftsunterlagen ab. Bei einem konkreten Straf- oder Bußgeldrisiko kennzeichnen Sie den Bedarf einer unabhängigen rechtlichen Prüfung und erstellen Sie dennoch die unstreitigen zulässigen Antwortteile.

Trennen Sie außerdem FIU-spezifische Auskunftsbefugnisse, berufsrechtliche Verschwiegenheit, datenschutzrechtliche Erforderlichkeit und § 47 GwG. Eine gesetzlich zulässige Übermittlung an eine staatliche Stelle bedeutet keine Erlaubnis, denselben Datensatz an Kunden, Versicherer oder externe Berater weiterzuleiten. Halten Sie Rechtsgrundlage und Empfängerkreis fest.

3.4. Prüfungsakte aufbauen

Erstellen Sie einen Index mit höchstens vier Spalten: Anforderung, Antwort beziehungsweise Befund, Nachweis, offene Bearbeitung. Verknüpfen Sie jede Aussage mit einer konkreten Datei und Fassung. Trennen Sie den historischen Stand zum Prüfungszeitpunkt von späteren Verbesserungen. Wenn eine Weisung erst nach Eingang des Schreibens erstellt wurde, nennen Sie dieses Datum und behaupten Sie keine frühere Umsetzung.

Stellen Sie die tatsächliche Organisation dar: verantwortliche Personen, Vertretung, Zugang zu Informationen, Meldungsweg, Kontrollen und Ressourcen. Prüfen Sie nicht nur, ob Richtlinien existieren, sondern ob konkrete Vorgänge ihre Anwendung belegen. Beschreiben Sie Auffälligkeiten verständlich und ohne unbelegte strafrechtliche Wertung über Beschäftigte oder Kunden.

Erstellen Sie aus den Unterlagen die erste ausformulierte Antwort. Lassen Sie offene tatsächliche Angaben klar markiert; vervollständigen Sie sie gezielt. Eine interne Lückenliste darf einem bestellten fertigen Antwortentwurf beigelegt werden, ersetzt ihn aber nicht.

3.5. Mängelursachen und Maßnahmen entwickeln

Unterscheiden Sie Rechtsfehler, unzureichende Organisation, fehlende Dokumentation, technische Fehler und begrenzte Einzelfallversäumnisse. Ein fehlendes Dokument kann bedeuten, dass eine Prüfung unterblieb, aber auch, dass ihr Nachweis nicht verfügbar ist. Schreiben Sie erst nach Tatsachenklärung, welche Variante festgestellt wurde.

Vergeben Sie jedem Mangel eine Kennung und einen verbindlich zu prüfenden Maßnahmenplan. Eine sinnvolle Zeile enthält Mangel und Ursache, konkrete Maßnahme, verantwortliche Person mit Termin sowie Wirksamkeitsnachweis. Ergänzen Sie bei akuten Risiken eine Sofortmaßnahme. Die bloße Bestellung eines neuen Beauftragten behebt nicht von selbst fehlende Kontrollen oder falsche Meldevorgaben.

Bei unzureichender Mittelherkunftsprüfung bearbeiten Sie die betroffenen Vorgänge fachlich nach. Bei verspäteten oder unterbliebenen Meldungen schalten Sie [Verdachtsfälle und Meldungen](#) ein; vermeiden Sie eine bloße Prozessreparatur ohne Prüfung des offenen Einzelfalls. Bei Organisationsmängeln übergeben Sie an [Risikoanalyse und Maßnahmen](#).

3.6. Wirksamkeit nachweisen und Antwort absenden

Lassen Sie [Dokumentation, Kontrollen und Schulung](#) die tatsächliche Durchführung und Nachkontrolle dokumentieren. Eine Schulungsplanung wird erst nach Durchführung, erfasster Teilnahme und angemessener Verständniskontrolle als erledigt behandelt. Eine neue Softwarefunktion wird an typischen und kritischen Beispielen geprüft, bevor sie einen Mangel schließen soll.

Stimmen Sie Empfänger, übermittelte Fassung, Anlagen und zulässige Schwärzungen auf das konkrete Ersuchen ab. Vor einem Werkzeugversand benötigt es eine ausdrückliche Autorisierung der zuständigen natürlichen Person für die externe Handlung. Dies ist von der unabhängigen Meldungsentscheidung eines Geldwäschebeauftragten zu trennen; eine Aufsichtsantwort darf nicht als Umweg zur Blockade seiner gesetzlichen Meldung dienen.

Erfassen Sie tatsächlichen Versand und Empfangsnachweis. Ist ein Portal nur technisch validiert, behaupten Sie nicht bereits die behördliche Anerkennung des Maßnahmenplans. Eine Eingangsbestätigung bedeutet nicht, dass Feststellungen erledigt oder Verfahren beendet sind.

3.7. Abschluss und Wiedervorlage

Übergeben Sie die Produkte aufsichtsantwort, pruefungsindex und massnahmenplan an die verantwortliche Person. Markieren Sie je Punkt offen, zugesagt, umgesetzt, nachgeprüft oder behördlich bestätigt. Diese Zustände dürfen nicht vermischt werden. Der Abschlussvermerk nennt verbleibende Pflichten, nächste Frist und Ort der führenden Unterlagen.

Behalten Sie unveränderte Originale und kennzeichnen Sie Korrekturen nachvollziehbar. Keine Vernichtung zur Vermeidung negativer Feststellungen, keine fiktiven Bescheinigungen und keine nachträglich erfundenen Telefonate. Eine transparente Nachbesserung ist als solche darzustellen.

4. Quellenpflicht

Beachten Sie die [Zitierweise](#) für Normen, Entscheidungen und die Grenzen jedes Ankers.

Verwenden Sie §§ 50 bis 52 GwG anhand der dokumentierten amtlichen Volltexte in [Meldung und Notariat](#). Für örtliche Zuständigkeiten und konkrete Übermittlungswege prüfen Sie die aktuelle behördliche Information. Beachten Sie die [Arbeitsweise](#); neue gerichtliche Verfahren erfordern eine gesonderte aktuelle Quellenprüfung.

EuGH, Urteil vom 8. Dezember 2022 – C-694/20, ECLI:EU:C:2022:963, Randnummern 27 bis 34:
Trägt: Die konkrete Offenlegung anwaltlicher Beratung berührt einen besonderen

Vertraulichkeitsschutz und bedarf differenzierter Prüfung. **Trägt nicht:** Ein allgemeines Auskunftsverweigerungsrecht gegen jede deutsche Geldwäscheaufsicht. Für das konkrete Ersuchen sind die einschlägigen gesetzlichen Befugnisse und Schutzrechte maßgeblich.

5. Ausgabeformat

Erstellen Sie eine ausformulierte behördliche Stellungnahme mit geordneten Anlagen, einen Prüfungsindex und einen Maßnahmenplan. Rechts- und Tatsachenstreit sind verständlich zu unterscheiden; ein vorsorglicher Einwand wird nicht als feststehende gerichtliche Entscheidung dargestellt. Technische Quellen- und Bearbeitungsnotizen gehören in die interne Begleitdatei.

Alle Endprodukte müssen ausformuliert und in vollständigen Sätzen vorliegen. Skelette und reine Aufzählungen erfüllen einen Brief- oder Vermerksauftrag nicht. Verwenden Sie Times New Roman, 11 pt und dezimale Gliederung. Im Chat nennen Sie die Formatvorgabe separat, ohne eine tatsächlich nicht erzeugte Datei zu behaupten.

6. Beispiele

Die Rechtsanwaltskammer verlangt sechs anonymisiert bezeichnete Prüfungsakten und den Schulungsnachweis. Prüfen Sie Umfang und Schutzrechte, erstellen Sie einen nachvollziehbaren Index und beantworten Sie zulässige Fragen konkret. Leiten Sie die vollständigen Mandatsakten nicht vorsorglich ungeprüft weiter.

Ein Landgerichtspräsident beanstandet fehlende Nachweise nach § 16a GwG im Notariat. Stellen Sie historischen Befund, inzwischen eingegangene Zahlungsbestätigungen und noch offene Vollzugsschritte getrennt dar. Eine neue Checkliste ersetzt die fehlenden Einzelfallprüfungen nicht.

Ein Unternehmen meldet „alle Mängel beseitigt“, obwohl der Vertretungszugang noch nicht funktioniert. Berichtigen Sie den Status und planen Sie einen tatsächlichen Zugangstest. Eine spätere behördliche Bestätigung wird erst nach ihrem belegten Eingang vermerkt.

Dokumentation, Kontrollen und Schulung

1. Zweck und Anwendungsfall

Bauen Sie aus vorhandenen Vorgängen eine tatsächlich nutzbare Kontroll- und Nachweispraxis. Das Ergebnis soll beantworten, welche Pflichten angewandt wurden, welche Belege das tragen, welche Kontrollschwäche besteht und wie deren Behebung nachgewiesen wird. Eine lange Richtlinie allein belegt keine funktionierende Geldwäscheprävention.

Der Skill eignet sich für periodische Kontrollen, ein neues Team, geänderte Prozesse oder die Aufarbeitung konkreter Fehler. Er produziert fallbezogene Unterlagen, statt jeder Organisation denselben abstrakten Schulungskalender zu geben. Prüfen Sie zuerst den Verpflichtetenstatus und einschlägige Befreiungen beziehungsweise Anordnungen; eine freiwillige interne Kontrolle ist als freiwillig zu kennzeichnen.

2. Eingaben

Lesen Sie Risikoanalyse, Organisations- und Vertretungsregelung, Arbeitsanweisungen, Aufzeichnungs- und Löschkonzept, Schulungsunterlagen, Kontrollnachweise, Stichprobenakten und bereits bekannte Mängel. Erfragen Sie gegebenenfalls Tätigkeitsfelder, relevante Mitarbeitergruppen, eingesetzte Systeme, zuständige Aufsicht, personelle Ressourcen und den konkreten Prüfzeitraum.

Die wichtigsten Eingaben sind die tatsächlichen Abläufe: Wer nimmt neue Kunden auf, wer sieht Zahlungen, wer erkennt Änderungen der Beteiligung, wer entscheidet über Hinweise und wer kann auf sensible Meldungen zugreifen? Ein Organigramm ersetzt diese Angaben nicht. Verwenden Sie vorhandene Unterlagen weiter und markieren Sie ihren Stand, statt die Organisation ohne Anlass neu zu modellieren.

3. Ablauf und Checkliste

3.1. Belegregister und Aktenstruktur aufbauen

Erfassen Sie Originaldatei, Datum, Absender beziehungsweise Herkunft, Vorgang und Aussagegehalt. Halten Sie ein Dokument nur einmal als führendes Original vor; verknüpfen Sie es mit mehreren Prüfungen, wenn nötig. Beim Datenimport trennen Sie Quellen, extrahierte Daten und Bearbeitungsergebnisse. Eine KI-Zusammenfassung ist eine Arbeitshilfe und kein Ersatz für die Originalbelege.

Erstellen Sie eine Dokumentenliste mit höchstens vier Spalten: Dokumentkennung, Fundstelle und Stand, belegte Aussage, Lücke oder Weiterbearbeitung. Erfassen Sie begrenzten Aussagegehalt ausdrücklich. Eine unvollständige Ausweiskopie bestätigt nicht automatisch alle Identitätsdaten. Ein historischer Registerauszug beschreibt den damaligen Stand; daraus folgt keine aktuelle Vertretungsmacht ohne weitere Prüfung.

Prüfen Sie in Stichproben, ob Original, extrahierte Werte und Endprodukt übereinstimmen. Bei OCR sind Namen, Geburtsdaten, Konten, Beträge und Kontrollen entscheidend. Dokumentieren Sie ein erkanntes Erkennungsproblem als Datenqualitätsfehler und berichtigen Sie davon abhängige Bewertungen.

3.2. Gesetzliche Aufzeichnungen konkret abdecken

§ 8 Absatz 1 GwG verlangt nicht nur Stammdaten. Dokumentieren Sie auch Risikobewertung und Maßnahmen, einschlägige Untersuchungen, notarielle Zahlungsnachweise und nachvollziehbare Erwägungsgründe zur Meldepflicht. Eine begründete Nichtmeldung benötigt deshalb einen sichtbaren Befund; eine leere Meldeliste genügt nicht.

Bei wirtschaftlich Berechtigten halten Sie Ermittlungsschritte und Eigentums- und Kontrollstruktur fest. Die Erfassung eines fiktiv wirtschaftlich Berechtigten darf nicht als bequemer Ersatz für ungeklärte Kontrolle dienen; Schwierigkeiten und die gesetzlich vorausgesetzten Prüfungen müssen nachvollziehbar bleiben. Übergeben Sie fehlende fachliche Prüfung an **wirtschaftlich Berechtigte**.

Beachten Sie § 8 Absatz 2: Soweit die Voraussetzungen vorliegen, besteht nicht lediglich ein unverbindlicher Wunsch nach Dokumentkopien. Die Vorschrift regelt Aufzeichnung und Kopien beziehungsweise optische Erfassung sowie besondere Aufzeichnungen bei elektronischer Identifizierung. Prüfen Sie beim verwendeten Verfahren dessen konkrete Anforderungen. Erfassen Sie keine zusätzlichen sensiblen Merkmale ohne sachlichen und rechtlichen Grund.

3.3. Aufbewahrung und Löschung nachvollziehbar berechnen

Bestimmen Sie Dokumentkategorie, Beginn, gesetzliche Frist und verantwortlichen Aufbewahrungsort. § 8 Absatz 4 nennt grundsätzlich fünf Jahre und differenziert den Fristbeginn: bei der dort genannten Geschäftsbeziehung nach dem Ende dieser Beziehung, im Übrigen nach Feststellung der jeweiligen Angabe, jeweils zum Jahresende. Der Wortlaut enthält längere anderweitige Pflichten und die Vernichtung spätestens nach zehn Jahren. Leiten Sie daraus keine pauschale Löschung aller Kanzlei- oder Notariatsakten ab; andere eigenständige Dokumentkategorien und Aufbewahrungspflichten sind separat zu prüfen.

Für eine am 30. September 2026 beendete Geschäftsbeziehung lässt sich die reguläre Fünfjahresfrist ab dem Jahresende berechnen; dokumentieren Sie die Herleitung und prüfen Sie konkurrierende Pflichten vor einer Löschentscheidung. Ein seit 2020 laufender Vorgang beginnt nicht allein wegen des Alters der ersten Ausweiskopie mit derselben Frist zu verfallen. Kennzeichnen Sie offene Abgrenzungen und geben Sie keine automatische Massendeletion frei.

Digitale Unterlagen müssen nach § 8 Absatz 3 mit den festgestellten Angaben übereinstimmen, verfügbar und innerhalb angemessener Zeit lesbar sein. Testen Sie Wiederherstellung und Lesbarkeit an echten Beispieldateien. Eine Sicherung, deren Zugang niemand kennt, ist kein tragfähiger Nachweis der Verfügbarkeit.

3.4. Risikobezogene Kontrollen planen und durchführen

Leiten Sie Kontrollen aus konkreten Risiken ab: ungeprüfte Kontrollwechsel, nachträglich auftretende Drittzahler, versäumte Nachforderungen, unvollständige Meldedaten oder fehlende Vertretung bei Abwesenheit. Geben Sie je Kontrolle Ziel, Grundgesamtheit, Auswahlgrund, ausführende Person, Termin und erwarteten Nachweis an. Auswahl und Häufigkeit sind risikobezogene Organisationsentscheidungen; stellen Sie eine selbst gewählte Monats- oder Jahreszahl nicht als pauschale gesetzliche Vorgabe dar.

Prüfen Sie sowohl Gestaltung als auch Wirksamkeit. Eine Arbeitsanweisung kann korrekt sein, während im Tagesgeschäft trotzdem niemand neue Zahlende an Compliance weiterleitet. Wählen Sie dafür eine passende Stichprobe, dokumentieren Sie Ausschlüsse und beschreiben Sie die Grenzen der Aussage. Eine Stichprobe von wenigen sauberen Fällen beweist keine vollständige Fehlerfreiheit.

§ 6 Absatz 2 Nummer 7 verlangt eine unabhängige Prüfung, soweit sie nach Art und Umfang angemessen ist. Benennen Sie die reale Unabhängigkeit der prüfenden Person. Wer denselben Vorgang erstellt und danach nochmals liest, führt damit nicht automatisch die vorgesehene unabhängige Prüfung durch. Eine KI-Ausgabe ist keine eigenständige unabhängige Prüfperson.

3.5. Schulung aus Fehlern und Rollen entwickeln

§ 6 Absatz 2 Nummer 6 betrifft erstmalige und laufende Unterrichtung einschließlich einschlägiger Datenschutzbestimmungen. Erstellen Sie getrennte Lernziele für Empfang, Sachbearbeitung, Vertrieb, Zahlungsabwicklung, verantwortliche Berufsträger und Leitung. Vermitteln Sie nur Handlungen, die die jeweilige Rolle ausführen soll. Der Empfang muss einen Hinweis weiterleiten können, soll aber nicht selbst einen FIU-Verdacht gegenüber einem Kunden diskutieren.

Verwenden Sie anonymisierte oder fiktive Fälle. Ein konkreter Fall eignet sich beispielsweise zur Unterscheidung von verbotener Barzahlung, Nachweisschwelle und Meldeschwelle. Ein weiterer prüft, ob ein gespeicherter Portalentwurf schon als versandt missverstanden wird. Lassen Sie die Teilnehmer kurze Entscheidungen begründen, statt lediglich Anwesenheit bestätigen zu lassen.

Dokumentieren Sie Inhalt, Fassung, Datum, Teilnehmer, ausstehende Teilnahme und überprüfen Lernerfolg. Eine Teilnahmebescheinigung allein belegt noch kein ausreichendes Verständnis. Bei Fehlern passen Sie Unterweisung oder Prozess an und dokumentieren Sie die erneute Kontrolle. Erfinden Sie weder Teilnahme noch Bestehen für abwesende Beschäftigte.

3.6. Vertraulichkeit und Meldeschutz im Alltag prüfen

Trennen Sie den allgemeinen Kontrollbericht von geschützten Einzelmeldungen. Berichten Sie der Leitung über Ressourcen, Kontrollschwächen und Maßnahmen; geben Sie sensible Einzelfalldaten nur im rechtlich zulässigen und erforderlichen Umfang weiter. Vermeiden Sie Kunden- oder Verdachtsdaten in offenen Schulungsfolien, öffentlichen KI-Diensten und breit geteilten Tabellen.

Prüfen Sie Zugriffsrechte einschließlich Stellvertretung und externer Dienstleister. § 6 Absatz 5 verlangt angemessene vertrauliche interne Hinweismöglichkeiten. Unterscheiden Sie diese Hinweise von einer FIU-Meldung und gegebenenfalls anderen Hinweisgebersystemen. Ein internes Ticket schließt eine gesetzliche Meldepflicht nicht ab.

3.7. Mängel schließen und Übergaben liefern

Erstellen Sie für jeden Mangel eine eindeutige Kennung, Ursache, Sofortmaßnahme, Dauerlösung, verantwortliche Person und überprüfbaren Erledigungsnachweis. „Erledigt“ setzt einen Nachweis voraus; eine zugesagte Schulung ist noch keine durchgeführte Maßnahme. Übergeben Sie aufsichtliche Vorgänge an [Aufsichtsprüfung](#), akute Hinweise an [Verdachtsfälle](#).

Legen Sie als Produkte kontrollbericht, schulungspaket und nachweisregister vor. Prüfen Sie, dass nach einer Korrektur alle betroffenen Fassungen gekennzeichnet sind. Dokumentieren Sie eine Kontrollgrenze offen, statt eine belastbare Stichprobe in ein Zertifikat über vollständige Rechtskonformität umzudeuten.

4. Quellenpflicht

Beachten Sie die [Zitierweise](#) für Normen, Entscheidungen und die Grenzen jedes Ankers.

Verwenden Sie §§ 6 und 8 GwG anhand der amtlichen Volltexte in [Meldung und Notariat](#) sowie die [Arbeitsweise](#). Ergänzende branchenbezogene Anwendungshinweise sind nach Behörde, Fassung und Geltungsbereich zu kennzeichnen.

EuGH, Urteil vom 8. Dezember 2022 – C-694/20, ECLI:EU:C:2022:963, Randnummern 27 bis 32:

Trägt: Schon die Offenlegung der anwaltlichen Konsultation kann geschützte Vertraulichkeit betreffen.

Trägt nicht: Eine feststehende Löschfrist, ein Verbot aller gesetzlich geforderten Aufzeichnungen oder die Übertragbarkeit sämtlicher DAC6-Einzelheiten auf das GwG.

5. Ausgabeformat

Liefern Sie den ausformulierten Kontrollbericht, einen verwendbaren Schulungsablauf mit Fallfragen und Lösungen sowie das Beleg- und Maßnahmenregister. Tabellen dienen dem Nachvollzug; sie ersetzen keine begründete Bewertung. Briefe, Vermerke und Arbeitsanweisungen sind vollständig ausformuliert, nicht als Halbsätze oder Skelett zu liefern.

Verwenden Sie Times New Roman, 11 pt und dezimale Gliederung für formatierte Enddokumente. Bei Tabellen erklären Sie gegebenenfalls eine für Lesbarkeit erforderliche Abweichung. Führen Sie eine interne Quellen- und Versionsnotiz getrennt von den Schulungsfolien oder dem Empfängerbrief.

6. Beispiele

Drei Beschäftigte fehlen bei der Schulung zum Meldeportal. Das Schulungsregister weist offene Nachholung aus; es behauptet keine vollständige Schulungsquote. Eine Vertretung wird so organisiert, dass ein dringender Hinweis trotzdem bearbeitet werden kann.

Ein Kontrollbericht nennt in der allgemeinen Geschäftsleitungsanlage sämtliche FIU-Meldungen mit Kundennamen. Prüfen Sie Zugriff und Erforderlichkeit, erstellen Sie eine geeignete allgemeine Fassung und bewahren Sie die geschützten Details gesondert.

Bei fünf von zwölf geprüften Akten fehlt eine begründete Nichtmeldeentscheidung. Dokumentieren Sie Grundgesamtheit und Auswahl, lassen Sie die konkreten Akten nachprüfen und testen Sie anschließend, ob die geänderte Arbeitsanweisung tatsächlich angewandt wird.

Geldwäscheproblem lösen und den Vorgang weiterführen

1. Zweck und Anwendungsfall

Bearbeiten Sie einen konkreten geldwäscherechtlichen Vorgang vom Eingang bis zum begründeten nächsten Arbeitsprodukt. Der Schwerpunkt liegt auf dem Alltag einer mit Geldwäscheprävention befassten Person: Der Vertriebsmann möchte ausliefern, die Mandantin erwartet den Vertragsentwurf, ein Notariat erhält widersprüchliche Zahlungsbelege oder die Aufsicht verlangt eine nachvollziehbare Mängelbeseitigung. Lesen Sie die vorgelegten Unterlagen und beginnen Sie mit dem bestellten Ergebnis. Stellen Sie keine erneute vollständige Organisationsabfrage, wenn Rolle und Auftrag bereits geklärt sind.

Dieser Hauptproblem-Skill verbindet zehn Fachskills. Er sorgt für konsistente Tatsachen, Verantwortlichkeiten und Übergaben; die Einzelfragen werden anhand ihrer Voraussetzungen entschieden. Ein Geldwäschebeauftragter ist weder Ermittlungsbehörde noch automatisch die für jedes Unternehmen vorgeschriebene Funktion. Klären Sie die konkrete Bestellung, den Verpflichteten und die Tätigkeit. Eine freiwillige Compliance-Person erhält durch die Nutzung dieses Skills keine gesetzlichen Befugnisse.

Wählen Sie für einen einzelnen KYC-Auftrag unmittelbar den Identifizierungsskill. Nutzen Sie diesen Hauptskill, wenn mehrere Fragen zusammenhängen, die Unterlagen ungeordnet eingehen oder der Nutzer ausdrücklich eine vollständige Bearbeitung verlangt. Ein Entwurf wird nicht als tatsächlich versandt oder eingereicht dargestellt. Eine konkrete externe Handlung benötigt einen berechtigten Auftrag und eine passende technische Möglichkeit.

2. Eingaben

Erfassen Sie Rechtsträger, Geschäftsmodell oder Mandatsgegenstand, berufliche Funktion, Auftraggeber, handelnde Person und Bearbeitungsdatum. Bei einem Notariat gehört die Unterscheidung zwischen Beurkundung und späterem Vollzug dazu; bei einer Kanzlei die konkrete Tätigkeit und die Herkunft vertraulicher Informationen. Bei Unternehmen bestimmen Sie zunächst, welcher Verpflichtetengruppe die Tätigkeit zuzuordnen ist. „Deutsches Unternehmen“ reicht dafür nicht.

Lesen Sie vorhandene Akten, Verträge, Beteiligungsübersichten, Registerauszüge, Identifizierungsunterlagen, Zahlungsbelege und Korrespondenz. Ermitteln Sie, ob die Transaktion geplant, begonnen, teilweise ausgeführt oder abgeschlossen ist. Tragen Sie wirtschaftliche Gründe und entlastende Erklärungen mit ihrer Quelle ein. Halten Sie noch ausstehende Zahlungen und unumkehrbare nächste Schritte fest. Eine abstrakte Risikofarbe ist kein Ersatz für die Feststellung, was heute konkret passieren soll.

Die notwendige Rückfrage lautet etwa: „Handeln Sie hier als beauftragte Rechtsanwältin beim Grundstückskauf oder als Notarin beim Vollzug, und welcher Schritt soll heute ausgeführt werden?“ Wenn dies aus den Unterlagen hervorgeht, entfällt die Frage. Bei fehlender Unterschrifts- oder Meldebefugnis können Beteiligtenbild, Zahlungsabgleich und ein begründeter Entwurf dennoch erstellt werden.

3. Ablauf und Checkliste

3.1. Eingang und Dringlichkeit

Legen Sie eine Fallkennung und einen Fallstand nach [Arbeitsweise](#) an. Erfassen Sie Quellen mit Dateipfad, Datum und maßgeblicher Seite. Kennzeichnen Sie Dubletten, Anhänge und neue Fassungen. Ein Originalkontoauszug bleibt erhalten; OCR, Zusammenfassung und Excel-Auswertung sind davon abgeleitete Arbeitsprodukte.

Bestimmen Sie zunächst den nächsten realen Schritt: Geldannahme, Lieferung, Unterschrift, Eigentumsumschreibung, Registermeldung oder bloße Informationsbeschaffung. Prüfen Sie, ob bereits Tatsachen vorliegen, die eine unverzügliche Meldeentscheidung verlangen. Ein angekündigter Vollzug wird nicht allein wegen einer noch fehlenden allgemeinen Schulungsakte verzögert. Eine konkrete Meldeprüfung wird umgekehrt nicht auf die nächste reguläre Compliance-Sitzung verschoben.

3.2. Rolle vor Prüfprogramm

Übergeben Sie die Einordnung an **Verpflichtung und Organisation**. Ergebnis ist das Produkt verpflichtungsprofil: betroffener Rechtsträger, erfasste Tätigkeit, konkrete Aufsicht, Funktion der bearbeitenden Person, Bestellungsgrundlage und offene Abgrenzungen. Eine Konzernrichtlinie oder Kammerempfehlung wird nicht mit dem Gesetz gleichgesetzt. Für Finanzunternehmen gelten gegebenenfalls weitere sektorspezifische Anforderungen, die im Einzelfall hinzugenommen werden müssen.

Die Leitung trägt Organisationsverantwortung. Gleichwohl unterliegt die beabsichtigte Meldung des Geldwäschebeauftragten und seine Antwort auf ein entsprechendes FIU-Auskunftsersuchen nicht dem Direktionsrecht der Geschäftsleitung (§ 7 Absatz 5 GwG). Eine interne Freigabetabelle darf deshalb kein Geschäftsführer-Veto enthalten. Ein fachlich zuständiger Geldwäschebeauftragter kann die externe Übermittlung selbst anweisen; die zusätzliche Computerbestätigung prüft Inhalt, Empfänger und Auftrag.

3.3. Beteiligte und Kontrolle

Übergeben Sie Identität und Vertretungsmacht an **KYC** für den kyc-vermerk, Eigentum und sonstige Kontrolle an **wirtschaftlich Berechtigte** für die kontrollstruktur. Lassen Sie nicht einfach die jeweils jüngste Registerdatei alle anderen Quellen überschreiben. Dokumentieren Sie Abweichungen und prüfen Sie die konkreten Voraussetzungen einer zulässigen registergestützten Verifikation.

Unstimmigkeitsmeldung und Verdachtsmeldung haben verschiedene Anlässe und Wege.

Ein mittelbarer Anteil wird nicht nur mechanisch durch Multiplizieren aller Prozentsätze entschieden. Die rechtliche Kontrolle auf den jeweiligen Stufen, Treuhandverhältnisse und abweichende Stimmrechtsbindungen können maßgeblich sein. Vermerken Sie für jede Schlussfolgerung ihre Unterlage. Der fiktive wirtschaftlich Berechtigte ist kein bequemer Ersatz für eine nicht aufgeklärte, verdächtige Eigentümerstruktur.

Prüfen Sie PEP-, Sanktions- und Länderhinweise über **Trefferprüfung** und übernehmen Sie den screening-vermerk. Eine Namensähnlichkeit, ausländische Staatsangehörigkeit oder exponierte Stellung ist weder ein sicherer Treffer noch ein Geldwäschebeweis. Halten Sie Identitätsabgleich, Quelle, Datum, rechtliche Folge und verbleibende Unsicherheit auseinander. Benutzen Sie keine veraltete lokale Länderliste als angeblich aktuellen Rechtsstand.

3.4. Zahlungen und Immobilien

Führen Sie den Vertragssollbetrag, bereits belegte Leistungen, bloße Zahlungsbehauptungen, geplante Restbeträge und etwaige Rückzahlungen getrennt. Verknüpfen Sie jeden Eintrag mit Quelle und Belegstatus. Eine Rechnung und die dazugehörige Überweisung werden nicht doppelt als Zahlung gezählt. Eine Kassenquittung ohne nachprüfbare Übergabe bleibt ein eigenständiges Beweismittel mit begrenzter Aussage.

Bei Immobilien führt **Immobilientransaktionen** den zahlungsabgleich. Bei notarieller Amtstätigkeit ergänzt **notarielle Vorgänge** den Prüf- und Vollzugsvermerk als notarieller-pruefstand. Das Verbot bestimmter Zahlungsmittel nach § 16a Absatz 1 GwG wird nicht mit Betragsgrenzen für Nachweise oder typisierte Meldetatbestände verwechselt. Beurkundung, Kaufpreisfälligkeit, Zahlung und Antrag auf Eigentumsumschreibung sind unterschiedliche Verfahrensschritte.

Aus einem behördlich nicht untersagten Vorgang folgt keine Bestätigung, dass die Geldherkunft unbedenklich sei. Ebenso beweist ein fehlender Mittelherkunftsnachweis nicht ohne weitere Prüfung eine Straftat. Benennen Sie, welche Auskunft erforderlich ist, auf welcher Pflicht sie beruht und ob sie den konkreten nächsten Schritt tatsächlich aufhält.

3.5. Meldeentscheidung und Kommunikation

Übergeben Sie den belegsscharfen Sachverhalt an [Verdachtsfälle und Meldungen](#). Das Produkt meldeentscheidung enthält belastende und entlastende Tatsachen, den geprüften Tatbestand, gegebenenfalls Informationsherkunft und Ausnahme, weitere erforderliche Handlung sowie die zuständige Person. Das Ergebnis kann eine begründete Meldung, eine begründete Nichtmeldung mit Wiedervorlage oder eine gezielte weitere Prüfung sein. Es darf nicht durch das gewünschte Geschäftsergebnis vorgegeben werden.

Prüfen Sie in Kanzlei und Notariat die Reichweite des § 43 Absatz 2 GwG einschließlich seiner Rückausnahmen und die besonderen Immobilienmeldetatbestände. Die Berufsbezeichnung allein trägt weder „immer melden“ noch „nie melden“. Vertrauliche Rechtsberatung wird nicht ohne die notwendige Prüfung als Anlagenkonvolut hochgeladen. Der sachverhaltsbezogene Vermerk zeigt, aus welchem Teil der Tätigkeit die einzelne Information stammt.

Entwerfen Sie Kundenschriften getrennt von internen Entscheidungsvermerken. Prüfen Sie vor jeder Mitteilung, ob Inhalt oder beigefügte Datei eine beabsichtigte oder abgegebene Meldung, ein aufgrund der Meldung eingeleitetes Ermittlungsverfahren oder ein FIU-Auskunftsverlangen offenbaren würden (§ 47 GwG). Zulässige Ausnahmen werden konkret geprüft. Eine allgemeine Mailverteilergruppe ersetzt diese Prüfung nicht.

3.6. Durchführung und Wiederaufnahme

Legen Sie der zuständigen Person einen konkreten, überprüfbaren Entwurf vor. Bei einer tatsächlichen Übermittlung prüfen Sie Empfänger, Rechtsgrundlage, aktuelle Portalvorgaben, erforderliche Daten und Anlagen. Der Skill besitzt keine eigene FIU-Schnittstelle und keine Berechtigung, sich als eine andere Person anzumelden. Zugangsdaten werden über die vorgesehene sichere Anmeldung verwendet und nicht in Akte oder Prompt kopiert.

Dokumentieren Sie den realen Übermittlungszeitpunkt und den Eingangsbeleg. Halten Sie eine gesetzliche Wartefrist, eine behördliche Anordnung und eine interne Bearbeitungssperre getrennt. Der bloße Ablauf einer Frist hebt nicht jede andere Vollzugsvoraussetzung auf. Ein abgebrochener Browserdialog löst nicht automatisch eine zweite Übermittlung aus; zuerst ist zu prüfen, ob die erste eingegangen ist.

Sobald neue Unterlagen eingehen, aktualisieren Sie die betroffenen Produkte. Eine Änderung am Zahler kann den Zahlungsabgleich und die Meldeentscheidung berühren, ohne alle Stammdaten neu zu erheben. Ein neues Kontrollrecht kann die wirtschaftlich Berechtigten ändern, obwohl die Kapitalanteile gleich bleiben. Halten Sie die frühere Entscheidung und den Grund der Änderung nachvollziehbar fest.

3.7. Organisationsfolgen und Abschluss

Leiten Sie wiederkehrende Schwachstellen an [Risikoanalyse](#) für risikoanalyse, kontrollplan und massnahmenregister weiter. [Dokumentation, Kontrollen und Schulung](#) übernimmt den Kontrollplan und liefert den kontrollbericht. Ein einzelner Bedienfehler ist nicht zwangsläufig ein Systemmangel. Wiederholt unbelegte Lieferfreigaben oder fehlende Vertretungsnachweise können eine Anpassung der Prozesse erforderlich machen. Formulieren Sie eine Maßnahme mit Verantwortlichem, Termin und überprüfbarem Erledigungsnachweis.

Bei einer Aufsichts Anforderung führt [Aufsichtsprüfung](#) Antwort und Nachverfolgung als aufsichtsantwort, pruefungsindex und massnahmenplan. Schließen Sie den Fall erst mit einem

verständlichen Abschlussvermerk. Offene Folgeschritte dürfen verantwortlich übergeben werden, verschwinden aber nicht aus der Übersicht. Aufbewahrung und Löschung richten sich nach dem konkreten Rechtsgrund und den betroffenen Unterlagen, nicht nach einer pauschalen Frist für den gesamten Cloudordner.

4. Quellenpflicht

Prüfen Sie tragende rechtliche Aussagen am aktuellen amtlichen Volltext. Zahlenwerte, Fristen, Ausnahmen und Rechtsfolgen erhalten die konkrete Normstelle. Nutzen Sie [Organisation und Quellen](#), [Meldung und Notariat](#) sowie [Zitierweise](#). Die dort dokumentierten Entscheidungsanker begründen nur ihre beschriebene Reichweite; „Trägt“ und „Trägt nicht“ bleiben sichtbar. Keine Präjudizienbindung behaupten.

Die Meldeentscheidung berücksichtigt § 7 Absatz 5, §§ 43, 46 und 47 GwG; beim notariellen Immobilienvollzug ist § 16a GwG eigenständig hinzuzunehmen. Die seit 2026 anzuwendenden technischen Meldeanforderungen und die besonderen Immobilienmeldetatbestände sind unterschiedliche Regelwerke. Geltendes Recht und eine spätere EU-Umstellung werden nach ihrem jeweiligen Anwendungsdatum getrennt. Keine zukünftige Vorschrift als bereits geltende nationale Pflicht ausgeben.

5. Ausgabeformat

Liefern Sie das konkret beauftragte Endprodukt vollständig ausformuliert. Briefe, Vermerke und Meldebegründungen bestehen aus ganzen Sätzen; Stichwortskelette, leere Textbausteine und bloße Gliederungen sind keine fertigen Dokumente. Verwenden Sie für formatierte Dokumente Times New Roman, 11 pt und ausschließlich dezimale Gliederung. Bei reiner Textausgabe steht der Formatwunsch in einer gesonderten Exportnotiz.

Ein vollständiger Arbeitsstand umfasst je nach Auftrag einen Entscheidungsvermerk, eine nachvollziehbare Excel-Auswertung und die tatsächlich benötigten Schreiben. Kennzeichnen Sie ungeklärte Tatsachen als solche, nicht durch ausgedachte Werte. Begrenzen Sie Tabellen auf vier Spalten oder teilen Sie unterschiedliche Auswertungen sinnvoll auf. Führen Sie interne Quellen- und Verifikationshinweise außerhalb des empfängerfertigen Schreibens, soweit sie dort keinen sachlichen Zweck erfüllen.

Am Ende stehen Fallkennung, führende Fassung, erledigter Schritt, offene Entscheidung, zuständige Person und nächstes Produkt. Verwenden Sie „gesendet“ nur mit tatsächlichem Versandnachweis. Eine ausstehende behördliche Antwort wird nicht als Zustimmung fingiert. Bezeichnen Sie einen fachlich bedingten Bearbeitungsstand präzise, damit die nächste Person ohne erneute Vollaufnahme weiterarbeiten kann.

6. Beispiele

6.1. Zwei Kassenbuchungen im Werkzeughandel

Ein Werkzeughändler legt einen Maschinenauftrag über 39.000 EUR und zwei Kassenunterlagen über jeweils 6.500 EUR vor. Der Vertrieb drängt auf Auslieferung. Erstellen Sie zunächst Rollenvermerk, Zuordnung der zusammengehörigen Zahlungen und einen konkreten Nachforderungsentwurf. Prüfen Sie anhand des aktuellen Rechts, welche Pflichten für diesen Güterhändler und diesen Vorgang gelten. Die Aufteilung wird nicht ignoriert, aber auch nicht ohne Tatsachengrundlage als bewiesene Verschleierung bezeichnet. Die Entscheidung über Auslieferung und eine etwaige Meldung bleiben als verschiedene Ergebnisse erkennbar.

6.2. Grundstückskauf und vertrauliche Beratung

Eine Berliner Kanzlei begleitet einen Grundstückskauf für eine Gesellschaft. Registerauszug und Beteiligungsunterlagen passen nicht zusammen; daneben liegt eine vertrauliche rechtliche Einschätzung zu einem früheren Streit. Stellen Sie Kontrollstruktur und Informationsherkunft getrennt dar. Prüfen Sie eine Registerunstimmigkeit und einen etwaigen Meldeanlass jeweils eigenständig. Eine gezielte Bitte um den aktuellen Gesellschafterbeschluss kann fertig entworfen werden, ohne interne Meldeüberlegungen gegenüber dem Mandanten offenzulegen.

6.3. Notarielle Kaufpreisprüfung

Eine Notarin erhält eine angebliche Barquittung, einen Bankbeleg eines Dritten und eine Bitte um sofortige Eigentumsumschreibung. Erstellen Sie einen Zahlungsabgleich nach Belegstatus, klären Sie Widersprüche und formulieren Sie die erforderliche Nachforderung. Prüfen Sie gesondert Zahlungsmittel, Meldetatbestand, zulässige Entkräftung, gesetzlichen Ablauf und sonstige Vollzugsvoraussetzungen. Ein Nachweis über einen Teilbetrag bestätigt nicht den gesamten Kaufpreis; ein rein rechnerischer Restbetrag beweist keinen weiteren Geldfluss.

Identifizierung und KYC durchführen

1. Zweck und Anwendungsfall

Erstellen Sie einen nachvollziehbaren Identifizierungsvermerk für den tatsächlichen Vertragspartner und gegebenenfalls die auftretende Person. KYC bedeutet die Prüfung der Kundenbeziehung anhand konkreter Angaben und Nachweise. Datenerhebung und Überprüfung sind getrennte Arbeitsschritte; eine ausgefüllte Selbstauskunft ist nicht schon ein geprüfter Identitätsnachweis.

Nutzen Sie den Skill vor der Aufnahme einer erfassten Beziehung oder Transaktion, bei geänderten Stammdaten, neuem Vertreter, Zweifeln an früheren Angaben und risikobasierter Bestandsprüfung. Der Skill liefert kyc-vermerk, vertretungspruefung und erforderlichenfalls nachforderung. Die Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter und die PEP-Prüfung werden mit den Nachbarskills verbunden, aber nicht durch ein Häkchen „KYC erledigt“ ersetzt.

2. Eingaben

Übernehmen Sie Rolle, Verpflichtetentatbestand und verantwortliche Einheit aus dem verpflichtungsprofil. Lesen Sie Auftrag, Vertragsentwurf, vorhandene Identifizierungsunterlagen, Registerdaten, Vollmachten und bisherigen Schriftverkehr. Halten Sie fest, ob der Nutzer für Kanzlei, Notariat, Makler, Güterhändler oder eine andere Verpflichtetengruppe handelt. Dass eine Bank dieselbe Person kennt, belegt noch nicht die eigene Pflichterfüllung.

Erfassen Sie das geplante Geschäft, die Beteiligten, die tatsächlich auftretende Person, den vorgesehenen Zeitpunkt und den bislang dokumentierten Stand. Erfragen Sie nur die noch entscheidenden Angaben. Bei technischen Grenzen nennen Sie konkret, ob etwa eine Ausweiskrückseite fehlt, ein Original nicht eingesehen werden kann oder ein elektronischer Prüfbericht nicht verfügbar ist. Fordern Sie keine Zugangsdaten oder privaten PINs im Chat an.

3. Ablauf und Checkliste

3.1. Anlass und Zeitpunkt prüfen

Prüfen Sie den Auslöser nach § 10 GwG und die zeitlichen Vorgaben des § 11 GwG. Grundsätzlich erfolgt die Identifizierung vor Begründung der Geschäftsbeziehung oder Durchführung der Transaktion. Die gesetzliche Möglichkeit eines unverzüglichen Abschlusses während der Begründung setzt die dort genannten Voraussetzungen voraus; Termindruck oder ein wichtiger Mandant reichen allein nicht.

Für Immobilienmakler ist der besondere Zeitpunkt des § 11 Abs. 2 maßgeblich: ernsthaftes Interesse und hinreichend bestimmte Parteien. Bei Güterhändlern prüfen Sie die besonderen Auslöser und Schwellen des § 10 Abs. 6a. Die verdachts- und zweifelbezogenen Auslöser des § 10 Abs. 3 Nr. 3 und 4 dürfen nicht durch einen Hinweis auf unterschrittene gewöhnliche Schwellen ausgeblendet werden.

3.2. Person, Rolle und Angaben trennen

Legen Sie für natürliche Personen Vor- und Nachnamen, Geburtsort, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und die gesetzlich maßgebliche Anschrift an. Für juristische Personen oder Personengesellschaften erfassen Sie Firma oder Bezeichnung, Rechtsform, gegebenenfalls Registernummer, Sitz beziehungsweise Hauptniederlassung und die in § 11 Abs. 4 genannten Vertretungsangaben. Übersetzen Sie einen unklaren Rollenbegriff nicht automatisch in Geschäftsführer oder Eigentümer.

Trennen Sie Vertragspartner, Vertreter, Ansprechpartner, Unterzeichner und wirtschaftlich Berechtigten. Die E-Mail eines Assistenten macht diesen weder zum Vertragspartner noch zum Bevollmächtigten. Ein Unterzeichner kann wirksam bevollmächtigt sein, ohne wirtschaftlich Berechtigter zu sein. Ein Gesellschafter ist nicht allein wegen seiner Beteiligung zur Vertretung der Gesellschaft befugt.

Speichern Sie je Datenfeld die Quelle und gegebenenfalls abweichende Fassung. Bereinigen Sie Schreibvarianten nicht so, dass Unterschiede in Geburtstagen, Registernummern oder Vertretungsbefugnissen verschwinden. Halten Sie Alias, frühere Firma und Transkription als solche fest. OCR-Ergebnisse werden am sichtbaren Dokument gegengelesen; fehlende oder unleserliche Zeichen werden nicht erraten.

3.3. Identität tatsächlich überprüfen

Wählen Sie ein für den Fall zulässiges Verfahren nach § 12 GwG und den einschlägigen Verfahrensregeln. Dokumentieren Sie überprüfende Person, Zeitpunkt, verwendeten Nachweis und Ergebnis. Eine zugesandte Abbildung eines Ausweises bedeutet noch nicht, dass dessen Echtheit, Gültigkeit und Zuordnung zu der auftretenden Person hinreichend geprüft wurden. Eine gewöhnliche Videoverbindung wird nicht allein durch die Bezeichnung „Videoident“ zu einem zulässigen Verfahren.

Bei elektronischer Identität übernehmen Sie den tatsächlichen Prüfbericht des eingesetzten zulässigen Verfahrens. Behaupten Sie weder eine Signaturvalidierung noch einen Kontenabgleich, der nicht stattgefunden hat. Für die Identifizierung mit qualifizierter elektronischer Signatur sind die zusätzlichen Anforderungen des § 12 Abs. 1 zu prüfen; eine sichtbare Unterschriftsgrafik ist keine qualifizierte Signatur.

Bei Gesellschaften kommen die in § 12 Abs. 2 genannten amtlichen Register, beweiskräftigen Gründungsdokumente oder eine dokumentierte eigene Registereinsicht in Betracht. Lesen Sie den Registerstand und die Vertretungsregel im Zusammenhang. Ein älterer Auszug ist weder allein wegen seines Alters zwingend unbrauchbar noch ungeprüft aktuell. Begründen Sie, ob Änderungen oder Zweifel einen neuen Nachweis verlangen.

Für fremdsprachige oder ausländische Unterlagen halten Sie Herkunft, nachvollziehbare Echtheitsmerkmale, Übersetzungsbedarf und Reichweite fest. Erfinden Sie weder eine Apostille noch eine Registerbestätigung. Wenn eine bestimmte rechtliche Verwendbarkeit nicht feststeht, bleibt gerade diese Frage offen; bereits gesicherte Daten können trotzdem geordnet werden.

3.4. Vertretungsbefugnis gesondert prüfen

§ 10 Abs. 1 Nr. 1 verlangt neben der Identifizierung die Prüfung der Berechtigung der auftretenden Person. Vergleichen Sie Registervertretung, Vollmacht, Untervollmacht, Geschäftsgegenstand und konkret beabsichtigte Handlung. Unterscheiden Sie die sichtbare Zeichnungsbefugnis von internen Zustimmungsvorbehalten. Ob ein solcher Vorbehalt die konkrete Handlung nach außen hindert, ist eine gesondert zu begründende Rechtsfrage.

Bei Gesamtvertretung prüfen Sie, ob alle erforderlichen Personen mitwirken oder ein tragfähiger Vertretungsweg dokumentiert ist. Eine Visitenkarte, eine Firmen-E-Mail-Adresse oder der Satz „Das macht Herr Seuffert immer“ genügt nicht als vollständige Vertretungsprüfung. Fordern Sie genau das fehlende Dokument an und erklären Sie sachlich, wozu es benötigt wird.

3.5. Beziehung und Nachbarskills verbinden

Dokumentieren Sie Zweck und beabsichtigte Art der Geschäftsbeziehung, soweit diese nicht bereits zweifelsfrei erkennbar sind. Vergleichen Sie den Auftrag mit Zahlungs- und Beteiligtenangaben. Bei einer Grundstücksberatung müssen Auftraggeber, Käufer und Geldgeber nicht identisch sein; die Abweichung ist zu klären und rechtlich einzuordnen.

Übergeben Sie die tatsächlich erhobenen Angaben und Kontrollunterlagen an wirtschaftlich Berechtigte. Nach § 11 Abs. 5 werden die Angaben zu diesen Personen beim Vertragspartner oder dessen auftretender Person erhoben; ein bloßes Abschreiben des Transparenzregisters erfüllt diesen Erhebungsschritt nicht. Das anschließende Überprüfungsmaß richtet sich nach § 12 Abs. 3 und darf dessen Erleichterung bei widerspruchsfreien Angaben ohne Risikohinweise nicht unterschlagen.

PEP und Sanktionen erhält verifizierte Identitätsmerkmale für eine sachgerechte Trefferprüfung. Eine ungeklärte Schreibweise wird mitgegeben, nicht stillschweigend normalisiert. Bei Grundstücken und notariellen Vorgängen erfolgt zusätzlich die Übergabe an **Immobilientransaktionen** beziehungsweise **notarielle Vorgänge**.

3.6. Ergebnisstatus und unvollständige Prüfung

Unterscheiden Sie Angaben erhoben, Nachweise geprüft, Vertretung geprüft, Nachforderung offen und entscheidungserheblich ungeklärt. Die Gesamtkennzeichnung nennt, welcher Teil erledigt ist. Fehlende Identifizierung lässt sich nicht durch eine gute Bonität oder einen niedrigen Risikowert heilen.

Wenn notwendige Sorgfaltspflichten nicht erfüllt werden können, prüfen Sie § 10 Abs. 9 im konkreten Kontext. Beachten Sie die dort geregelte Ausnahme für Rechtsberatung oder Prozessvertretung und ihre Wissensgrenze; wenden Sie sie nicht pauschal auf jeden notariellen Vorgang an. Die speziellen notariellen Ablehnungsgründe des § 10 Abs. 9 Satz 3 bleiben gesondert zu prüfen. Der Prozess endet mit einem begründeten Bearbeitungsstand, keiner automatischen Verdachtsmeldung allein wegen jeder fehlenden Unterlage.

Bestehende Identifizierungen dürfen unter den Voraussetzungen des § 11 Abs. 3 genutzt werden. Halten Sie Fundort und frühere Prüfung fest und prüfen Sie zwischenzeitliche Zweifel. Ein vorhandener Datensatz ohne nachvollziehbare frühere Identifizierung reicht nicht. Richten Sie die Aktualisierung nach Risiko und konkreten Änderungen aus; erfinden Sie keine allgemeine identische Wiederholungsfrist.

4. Quellenpflicht

Die Ausgangsquellen sind §§ 1 Abs. 3, 10 bis 12, 14 und 15 GwG; siehe **Organisation und Quellen** und **Zitierweise**. Verfahrensrechtliche Einzelheiten eines technischen Identifizierungswegs werden am aktuellen amtlichen Text und der einschlägigen Aufsichtsvorgabe überprüft, bevor dieser Weg als erfüllt bestätigt wird. Für eine behauptete Drittprüfung sind die einschlägigen Voraussetzungen zusätzlich zu lesen.

Rechtsprechung dient der beantworteten Frage, nicht der Verlängerung des KYC-Vermerks. Der in der Quellenreferenz verifizierte EuGH-Registeranker betrifft den allgemeinen Öffentlichkeitszugang und Datenschutz. Er trägt keine Abschaffung eigener Identifizierungspflichten und keine Verpflichtung, vollständige KYC-Akten öffentlich zugänglich zu machen.

EuGH, Urteil vom 17.11.2022, C-562/20, Rodl & Partner, ECLI:EU:C:2022:883, Rn. 78 und 82 bis 91: **Trägt:** Geeignete andere Nachweise können die geprüfte Transaktionsanalyse dokumentieren; eine Kopie jedes zwischen Kunde und Drittem geschlossenen Vertrags ist nicht ausnahmslos gefordert. Bestandskunden bleiben risikobasiert zu überwachen. **Trägt nicht:** Verzicht auf die zum konkreten Risiko benötigten Belege oder auf ausdrücklich vorgeschriebene Identitätsnachweise. Volltext und gelesene Randnummern sind in der Quellenreferenz dokumentiert.

5. Ausgabeformat

Liefern Sie einen ausformulierten KYC-Vermerk mit Anlass, geprüften Personen, Nachweisen, Vertretungsergebnis, Beziehungen zu anderen Prüfungen und offenen Punkten. Ein zu versendendes Nachforderungsschreiben erläutert höflich, welche konkrete Information fehlt und über welchen vorgesehenen sicheren Weg sie übermittelt werden kann. Interne Verdachtsbewertungen gehören nicht ungeprüft in dieses Schreiben; beachten Sie den Meldeworkflow und die **Arbeitsweise**.

Verwenden Sie höchstens vier Spalten je Tabelle. Endprodukte werden vollständig ausformuliert und, soweit technisch möglich, in Times New Roman, 11 pt, dezimal gegliedert ausgegeben. Ein bloßes

Formularskelett wird vor der Abgabe durch einen fallbezogenen Vermerk ersetzt. Der Abschlussblock nennt Zuständigkeit, offenen Nachweis, nächste Prüfung und führende Dateifassung.

6. Beispiele

6.1. Eilige Unterschrift aus dem Urlaub

Herr Korbinian Seuffert übersendet ein Smartphonefoto seines Ausweises und erklärt, für die Käufer-GmbH unterschreiben zu dürfen. Die Unterlagen zeigen Gesamtvertretung mit einer weiteren Geschäftsführerin. Der Vermerk hält die erhobenen Identitätsangaben fest, bestätigt aber weder eine abgeschlossene Identitätsprüfung noch ausreichende Vertretung. Das Nachforderungsschreiben benennt den fehlenden zulässigen Identitätsnachweis und die konkrete Vertretungslücke.

6.2. Bekannte Mandantin mit neuem Eigentümer

Die bekannte Lindenhof GmbH hat eine neue Mehrheitsgesellschafterin und einen anderen Unterzeichner. Die bisherige KYC-Akte wird nicht insgesamt verworfen. Der Skill übernimmt belegte unveränderte Angaben, prüft den neuen Vertreter und veranlasst die erneute Kontrolle der Eigentumsstruktur. Das Ergebnis erläutert präzise, welche Teile aktualisiert wurden und welche noch offen sind.

Immobilientransaktionen prüfen

1. Zweck und Anwendungsfall

Erstellen Sie einen entscheidungsfähigen Prüfvermerk für einen Grundstückskauf, Grundstückstausch oder Erwerb von Immobiliengesellschaften. Klären Sie zuerst, ob die Organisation als Verpflichtete und in welcher Tätigkeit handelt. Eine Gesellschaft, die ein Betriebsgrundstück für eigene Zwecke kauft, wird durch diesen Kauf allein nicht automatisch zur geldwäscherechtlich verpflichteten Immobilienmaklerin. Für eine beteiligte Kanzlei, das Notariat und ein finanzierendes Institut können unterschiedliche eigene Pflichten bestehen.

Das Ergebnis verbindet wirtschaftliche Plausibilität, Beteiligtenstruktur, Zahlungsnachweise und eine konkret begründete Meldeentscheidung. Ein ungewöhnlicher Vorgang ist kein nachgewiesenes Verbrechen. Ein formal ordentlicher Vertrag beseitigt dagegen keinen tatsächlichen Widerspruch. Prüfen Sie entlastende und belastende Informationen gleich sorgfältig. Die organisatorische Ausgangsprüfung übernimmt bei Bedarf **Verpflichtung und Organisation**.

2. Eingaben

Lesen Sie Auftrag, Vertragsentwurf und Nachträge, Grundbuch- und Registerangaben, Beteiligten- und Eigentümerstruktur, Vollmachten, Kaufpreisaufteilung, Finanzierung, Zahlungsplan und verfügbare Kontobelege. Halten Sie fest, wer Käufer, Verkäufer, Auftraggeber, Vertretung, Zahlender, Zahlungsempfänger und wirtschaftlich Berechtigter ist. Diese Rollen dürfen zusammenfallen, müssen aber nicht.

Benötigt werden außerdem der konkrete Handlungsschritt, sein Termin, bereits erfolgte Leistungen, die verantwortliche Person und die Herkunft jeder Information. Fragen Sie bei Lücken beispielsweise: „Soll lediglich der Entwurf geprüft werden, steht die Beurkundung an oder soll bereits der Eigentumsumschreibungsantrag gestellt werden?“ Fordern Sie keinen vollständigen neuen Datensatz, wenn die Informationen bereits verlässlich in der Akte stehen.

3. Ablauf und Checkliste

3.1. Arbeitsstand und Transaktionsbild sichern

Legen Sie ein Vorgangsblatt mit Aktenkennung, Zeitstand und Quellenliste an. Trennen Sie vereinbarte, angekündigte und belegte Zahlungen. Ein Screenshot einer Überweisungsvorlage ist keine Bestätigung einer ausgeführten Zahlung. Ordnen Sie Kontoauszüge, Zahlungsbestätigungen und Kaufpreisfälligkeit zusammen; erfassen Sie Rückbuchungen gesondert. Ersetzen Sie widersprechende Dokumente nicht stillschweigend durch die jüngste Datei.

Erstellen Sie einen Zahlungsplan mit höchstens vier Spalten: Teilbetrag und Datum, Zahler und Empfänger, Beleg, Bewertung. Bei Fremdwährung dokumentieren Sie den verwendeten Kurs, dessen Datum und die Umrechnung. Verwechseln Sie Erwerbspreis, Verkehrswert, Darlehensbetrag und Nettovermögenswert der Gesellschaft nicht.

3.2. Identität, Kontrolle und Finanzierungszweck verbinden

Übernehmen Sie geprüfte Ergebnisse aus **Identifizierung** und **wirtschaftlich Berechtigte**. Prüfen Sie bei Änderungen erneut, ob die bisherige Eigentümerstruktur noch stimmt. Eine Muttergesellschaft im Zahlungsweg ist nicht allein deshalb verdächtig; verlangen Sie die Verbindung zur konkret zahlungspflichtigen Gesellschaft und die dokumentierte Finanzierung. Eine behauptete Familienschenkung braucht eine nachvollziehbare Personenbeziehung und Erklärung zum Betrag.

Herkunft des einzelnen Kaufpreises und Herkunft des Gesamtvermögens sind unterschiedliche Fragen. Beschreiben Sie, welche Frage für das konkrete Risiko offen ist. Eine Darlehensurkunde belegt zunächst

eine Vereinbarung, noch keinen tatsächlichen Mittelzufluss. Eine Bankfinanzierung ersetzt nicht automatisch die Prüfung eines daneben auftauchenden unbekannten Zahlers.

3.3. Barzahlungsverbot richtig einordnen

Prüfen Sie § 16a Absatz 1 GwG eigenständig. Das dortige Verbot betrifft die Erfüllung einer Gegenleistung beim Kauf oder Tausch inländischer Immobilien und erstreckt sich auf die dort genannten Immobiliengesellschaftsanteile. Bargeld, Kryptowerte, Gold, Platin und Edelsteine sind keine zulässigen Erfüllungsmittel. Die gesetzlichen Nachweisvereinfachungen und Schwellen bestimmter Meldetatbestände sind keine Erlaubnis zur Barzahlung.

Unterscheiden Sie beim Anteilserwerb das materielle Verbot von den notariellen Nachweis- und Vollzugspflichten der Absätze 2 bis 4, deren Wortlaut an Absatz 1 Satz 1 anknüpft. Übertragen Sie diese Pflichten nicht ungeprüft auf jeden Anteilskauf. Bei bereits übergebenem Bargeld schreiben Sie nicht, der Kaufpreis sei dadurch wirksam getilgt. Stellen Sie die mögliche Rückabwicklung der verbotenen Gegenleistung und einen rechtmäßigen Zahlungsweg als gesonderte rechtliche Aufgabe dar; veranlassen Sie keine eigenmächtige Rückzahlung.

3.4. Immobilienmeldetatbestände einzeln prüfen

Bei Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 Nummer 10 und 12 GwG prüfen Sie den Anwendungsbereich der GwGMeldV-Immobilien, einschließlich der Vorbereitung von Erwerbsvorgängen. Arbeiten Sie mit der konsolidierten Fassung nach der Änderung vom 15. Januar 2025. Die Verordnung schafft nach § 1 keine eigenständige Ermittlungspflicht; bestehende Sorgfaltspflichten bleiben daneben zu prüfen.

Legen Sie pro einschlägiger Norm eine Zeile an: Tatbestand, belegte Tatsachen, mögliche Ausnahme, Ergebnis. Verwenden Sie insbesondere folgende differenzierte Kontrollen:

- Bei § 3 vergleichen Sie Staaten- und Sanktionsbezug mit den tatsächlich geltenden Listen. Staatsangehörigkeit allein ist kein Ersatz für den geforderten Bezug. Verweisen Sie bei Treffern an [PEP und Sanktionen](#).
- Bei § 4 prüfen Sie fehlende Mitwirkung, möglicherweise bewusst falsche Angaben, wirtschaftlich nicht erklärbares Treuhand, einschlägige Verfahren, grobes Missverhältnis zu legalem Vermögen und sachlich nicht erklärbares Zwischengesellschaften. Eine bloße Auslandsstruktur ist keine automatische Erfüllung sämtlicher Tatbestände.
- Bei § 5 prüfen Sie die konkrete Vollmacht und deren Grundverhältnis. Die Frist für den schriftlichen Nachweis einer nicht schriftlichen Vollmacht beträgt nach Nummer 1 zwei Monate nach Aufforderung; andere Tatbestände dieser Vorschrift warten nicht pauschal diese Zeit ab.
- Bei § 6 Absatz 1 Nummer 1 gilt für die dort genannten Bar-, Sach- und Kryptozahlungen die typisierte Meldeschwelle von mehr als 10.000 Euro. Nummer 2 verlangt eine Abweichung von mehr als 25 Prozent vom tatsächlichen Verkehrswert und enthält Ausnahmen. Ein bloß geschätzter Wert trägt keine scheinpräzise Grenzwertentscheidung.
- Vorauszahlungen nach Nummer 3 und Drittzahlungen nach Nummer 4 haben jeweils eigene Voraussetzungen und Ausnahmen; die dortige Betragsgrenze liegt bei mehr als 20.000 Euro. Prüfen Sie insbesondere die ausdrücklich aufgeführten Angehörigen- und Unternehmensbeziehungen. Eine Drittzahlung von 15.000 Euro ist deshalb weder automatisch nach Nummer 4 meldepflichtig noch generell unbedenklich.

Prüfen Sie bei Weiterverkäufen die zeitlichen Voraussetzungen des § 6 Absatz 2 anhand der dort definierten Zeitpunkte. Die Fristen knüpfen nicht unterschiedslos an Beurkundungsdaten an. Berücksichtigen Sie erklärbares Wertsteigerungen durch nachgewiesene Bauleistungen. Beim Anderkonto unterscheiden Sie § 6 Absatz 3 und dessen ausdrückliche Ausnahme für Notaranderkonten.

3.5. Entkräftung und allgemeine Meldepflicht getrennt bewerten

§ 7 GwGMeldV-Immobilien setzt konkrete Tatsachen voraus, welche die vorhandenen Anzeichen entkräften. „Langjähriger Kunde“, „gutes Bauchgefühl“ oder „Bank wird schon geprüft haben“ genügt nicht als dokumentierter Entkräftungsbefund. Nennen Sie den Ausgangshinweis und genau den Beleg, der seine Bedeutung verändert. Bleiben widersprüchliche Angaben bestehen, stellen Sie diese offen dar.

Prüfen Sie anschließend die allgemeine Pflicht nach § 43 Absatz 1 GwG und die besondere Regelung seines Absatzes 2. Die Immobilienverordnung und ihre Ausnahmen ersetzen diese rechtliche Gesamtprüfung nicht. Die fallbezogene Prüfung des Berufsgeheimnisses ist weder durch eine pauschale Meldung aller Kanzleivorgänge noch durch eine pauschale Kanzleibefreiung erfüllt.

3.6. Nächsten Schritt ausführbar übergeben

Übergeben Sie bei möglicher Meldung an **Verdachtsfälle und Meldungen**: Prüfvermerk, belegte Transaktionsdaten, offene Lücken, Rechtsgrundlage, vorgesehene nächste Handlung und verantwortliche Person. Bei notarieller Beurkundung oder Eigentumsumschreibung gehen diese Unterlagen zusätzlich an **notarielle Vorgänge**. Kennzeichnen Sie getrennt eine Sperre wegen ungeklärter Sorgfaltspflichten, einen gesetzlichen Aufschub und einen internen Klärungsvorbehalt.

Eine Software darf aus einer grünen Tabellenzelle keine Transaktion auslösen. Innerhalb eines beauftragten Prüfauftrags können Sie Dateien ordnen, rechnen und Entwürfe erstellen. Eine externe Meldung, Zahlung oder Einreichung benötigt die konkrete Autorisierung der zuständigen natürlichen Person. Eine Meldeentscheidung des Geldwäschebeauftragten ist kein Geschäftsleitungsbeschluss.

4. Quellenpflicht

Beachten Sie die **Zitierweise** für Normen, Entscheidungen und die Grenzen jedes Ankers.

Verwenden Sie die am 8. Oktober 2026 geprüften amtlichen Nachweise in **Meldung und Notariat** und die **Arbeitsweise**. Vor einer tatsächlichen Entscheidung überprüfen Sie die aktuelle Normfassung und veränderliche Listen. Zitieren Sie Norm, Absatz, Tatbestand und belegte Ausnahme.

EuGH, Urteil vom 26. Juni 2007 – C-305/05, ECLI:EU:C:2007:383, Randnummern 22 bis 24 und 32 bis 37: **Trägt**: Transaktionsbezogene Pflichten und Schutz verfahrensbezogener Beratung sind differenziert zu behandeln. **Trägt nicht**: Eine abschließende Entscheidung über die deutsche Immobilienverordnung in ihrer heutigen Fassung oder eine generelle Befreiung aller anwaltlichen Grundstücksberatung.

5. Ausgabeformat

Liefern Sie einen ausformulierten Transaktionsprüfvermerk, eine nachvollziehbare Zahlungs- und Belegübersicht sowie erforderlichenfalls ein bereits ausformuliertes Nachforderungsschreiben. Schreiben an Beteiligte dürfen einen geschützten Meldevorgang nicht offenbaren. Kennzeichnen Sie belegte Tatsachen, Erklärungen der Beteiligten und eigene Bewertungen unterscheidbar.

Endprodukte enthalten vollständige Sätze; Skelette, Halbsätze und reine Stichwortsammlungen sind als abschließende Dokumente unzulässig. Verwenden Sie bei formatierten Dokumenten Times New Roman, 11 pt und dezimale Gliederung. Im Chat nennen Sie diese Vorgabe als separaten Exporthinweis. Abschließend nennen Sie das fertige Produkt, die offene Entscheidung und den nächsten zuständigen Menschen.

6. Beispiele

Käuferin Friedlinde Hufnagel möchte 8.000 Euro Kaufpreis bar begleichen. Das Ergebnis lautet nicht „unter der Meldegrenze zulässig“. Erläutern Sie das eigenständige Erfüllungsverbot des § 16a Absatz 1 GwG und prüfen Sie einen allgemeinen Verdachtsgrund anhand der Akte.

Beim Erwerb einer Werkhalle überweist der Bruder des Käufers 45.000 Euro. Prüfen Sie die Angehörigenausnahme des § 6 Absatz 1 Nummer 4 anhand der belegten Beziehung; untersuchen Sie daneben den Darlehenszweck und auffällige Herkunftsangaben. Familiennähe erledigt die übrigen Tatbestände nicht.

Die Eigentumsumschreibung soll trotz fehlender Bankbestätigung erfolgen. Erstellen Sie einen konkreten Nachforderungsentwurf und übergeben Sie die Vollzugsentscheidung an den Notariatsskill. Behaupten Sie weder, jeder fehlende Beleg bewirke schon eine Meldung, noch, eine Zahlungszusicherung beseitige jede gesetzliche Prüfpflicht.

Notarielle Vorgänge prüfen

1. Zweck und Anwendungsfall

Bearbeiten Sie geldwäscherechtliche Fragen bei der Vorbereitung, Beurkundung und Durchführung notarieller Geschäfte. Der Skill unterstützt die verantwortliche Notarin oder den verantwortlichen Notar und die zuständigen Beschäftigten. Er erteilt keine eigene notarielle Freigabe und ersetzt nicht die Prüfung der Beurkundungs- und Vollzugsvoraussetzungen außerhalb des Geldwäscherechts.

Das zentrale Ergebnis ist ein nachvollziehbarer Vorgangsstand: Was darf vorbereitet werden, welche Tatsachen fehlen, welcher konkrete gesetzliche Prüfungsschritt ist offen und wer entscheidet über die nächste Außenhandlung? Trennen Sie ein Beurkundungshindernis, eine fehlende Zahlungsbestätigung, einen Meldesachverhalt und eine Vollzugssperre. Diese Sachverhalte können zusammentreffen, sind aber nicht austauschbar.

2. Eingaben

Lesen Sie Entwurf und Urkunde mit Nachträgen, Beteiligtenverzeichnis, Vollmachten, Register- und Transparenzregisterunterlagen, Eigentums- und Kontrollübersicht, Zahlungsvereinbarung, Fälligkeitsnachweise und vorhandene Zahlungsbelege. Erfassen Sie zuständiges Notariat, Akten- oder Urkundenkennung, Bearbeitungsperson, aktuellen Schritt und vorgesehene Termine.

Bei mehreren beteiligten Notariaten klären Sie, wer beurkundet hat, wer den Eintragungsantrag einreichen soll und wer welche Unterlagen tatsächlich besitzt. Fragen Sie nur nach fehlenden entscheidenden Informationen. Eine anwaltliche Stellungnahme oder Prüfung der finanzierenden Bank darf berücksichtigt werden, wird aber nicht als ungeprüfte Erledigung der eigenen notariellen Aufgabe übernommen.

3. Ablauf und Checkliste

3.1. Den Vorgang in seine tatsächlichen Schritte zerlegen

Erstellen Sie eine kurze Chronologie mit Entwurf, Identifizierung, Beurkundung, Kaufpreisfälligkeit, Teilzahlungen und vorgesehenem Grundbuchantrag. Kennzeichnen Sie tatsächliche Ereignisse und Plantermine. Eine vom Makler behauptete Fälligkeit ist noch keine notariell festgestellte Fälligkeit. Bei einem abgebrochenen Geschäft prüfen Sie weiter, welche bereits bekannt gewordenen Umstände melde- oder dokumentationsrelevant bleiben.

Ordnen Sie den geldwäscherechtlichen Verpflichtungstatbestand der konkreten Tätigkeit zu. Übernehmen Sie das Ergebnis aus [Verpflichtung und Organisation](#), sofern vorhanden. Die Bezeichnung „Geldwäschebeauftragter“ bedeutet nicht, dass jedes Notariat kraft Gesetzes zwingend eine solche Stelle bestellt haben muss. Prüfen Sie die einschlägige Anordnung und Zuständigkeit.

3.2. Beteiligte, Kontrollstruktur und Beurkundungshindernisse

Führen Sie Identitäts- und Vertretungsprüfung über [Identifizierung](#) und die Kontrollklärung über [wirtschaftlich Berechtigte](#) zusammen. Dokumentieren Sie, welche natürliche Person welche Angabe abgegeben hat. Unterschiedliche Schreibweisen lösen eine Prüfung aus, sind aber kein Beweis für eine falsche Identität.

Prüfen Sie § 10 Absatz 9 GwG satzgenau. Die allgemeinen Folgen unerfüllbarer Sorgfaltspflichten nach Absatz 1 Nummern 1 bis 4, die Ausnahme für Rechtsberatung oder Prozessvertretung und die besondere notarielle Ablehnungspflicht sind getrennte Regelungen. Nach dem letzten Satz sind insbesondere die dort genannten Pflichten zur Eigentums- und Kontrollstruktur sowie bestimmte Transparenzregistermitteilungen ausländischer Vereinigungen und Trustees zu kontrollieren. Schreiben

Sie nicht lediglich „Register fehlt“, sondern benennen Sie Verpflichteten, konkrete Pflicht, fehlende Information und den daraus folgenden nächsten Schritt.

Ein formales Transparenzregisterdokument ersetzt nicht jede materielle Kontrollprüfung. Ebenso ist eine fehlende oder widersprüchliche Eintragung nicht automatisch mit einer Verdachtsmeldung identisch. Die Unstimmigkeitsmeldung hat einen eigenen Adressaten und eine eigene Prüfung. Gehen Sie bei Unklarheit nicht direkt zu einer Beurkundung über.

3.3. Verbotene Zahlungsmittel und Nachweise unterscheiden

Prüfen Sie das materielle Verbot nach § 16a Absatz 1 GwG und seine Reichweite gesondert. Für die Nachweispflichten der Absätze 2 bis 4 stellen Sie fest, ob ein Rechtsgeschäft nach Absatz 1 Satz 1 vorliegt und ob eine Ausnahme nach Absatz 5 eingreift. Die Nachweisschwelle von 10.000 Euro und die Besonderheiten eines Notaranderkontos machen eine verbotene Barzahlung nicht zulässig.

Erfassen Sie je Kaufpreisbestandteil den vereinbarten Schuldner, tatsächlichen Zahlenden, Gläubiger, Zahlungsempfänger, Betrag, Termin und Beleg. Eine Bankbestätigung ist besonders geeignet; bewerten Sie auch andere vorgelegte Nachweise anhand ihres tatsächlichen Aussagegehalts. Eine Überweisungsankündigung ohne Ausführung, eine abgeschnittene Bildschirmansicht oder ein nicht zuordenbarer Kontoauszug bleibt als Lücke erkennbar.

Prüfen Sie Nachträge zur Gegenleistung nach bindend gewordener Auflassung anhand der übereinstimmenden Erklärungen nach § 16a Absatz 2. Halten Sie fest, ob eine Rückzahlung den zunächst belegten Mittelweg wieder verändert. Verwenden Sie keine fingierte Zahlungsbestätigung und tragen Sie kein erdachtes Kontodatum ein, um ein Formular zu vervollständigen.

3.4. Nachforderung und Vollzug nach § 16a Absatz 3

Ist nach Fälligkeit innerhalb angemessener Zeit kein schlüssiger Nachweis vorhanden, erarbeiten Sie eine konkrete Aufforderung mit angemessener Frist. Begründen Sie die Frist anhand des Einzelfalls und kennzeichnen Sie sie als festgelegte Bearbeitungsfrist, nicht als gesetzliche Standardzahl. Dokumentieren Sie Zugang, Reaktion und verbleibende Unschlüssigkeit.

Für den Eintragungsantrag kontrollieren Sie die Alternativen des § 16a Absatz 3: schlüssiger Nachweis oder erfolglose angemessene Nachforderung sowie zusätzlich, soweit eine Meldung geboten ist, deren Abgabe und den gesetzlichen Transaktionsaufschub. Die modifizierte Wartezeit beträgt hier fünf Werktage nach dem Abgangstag der Meldung; die allgemeine Frist des § 46 beträgt drei Werktage. Samstage zählen bei dieser Fristberechnung nicht als Werktage. Prüfen Sie Feiertage für den konkreten Fall und dokumentieren Sie sie. Eine frühere behördliche Zustimmung ist eigenständig zu prüfen; eine automatische Eingangsquittung ist keine Zustimmung.

Die Freigabe des nächsten Vollzugsschritts muss den vollständigen Befund berücksichtigen. Eine abgelaufene Frist erklärt den Erwerb weder für strafrechtlich unbedenklich noch ersetzt sie eine anderweitig fehlende Voraussetzung.

3.5. Spätere Gegenleistungen verfolgen

Bei erst nach Einreichung des Eintragungsantrags fälligen Leistungen lesen Sie § 16a Absatz 4. Erfassen Sie nachlaufende Fälligkeiten und die Informationspflicht der Beteiligten bei noch unbekannten Fälligkeitsumständen. Mehrere innerhalb eines Jahres fällige Teilleistungen und später als ein Jahr fällige Leistungen sind nach der besonderen Regelung zu unterscheiden. Prüfen Sie außerdem die Ausnahme des Absatzes 5 Satz 3 anhand der Vertragsgestaltung.

Erstellen Sie eine Wiedervorlage mit Verantwortlichkeit und Auslöser. „Nach Vollzug abgeschlossen“ ist bei offenen Nachlaufpflichten kein zutreffender Status. Meldungsrelevante neue Informationen werden nicht bis zu einem bequemen Sammeltermin zurückgestellt.

3.6. Meldung und Portal bedienen

Die **Immobilienprüfung** liefert die materiellen Tatbestände der GwGMeldV-Immobilien. Der Skill **Verdachtsfälle und Meldungen** steuert die konkrete Meldeentscheidung und den geschützten Versand. Die seit 1. März 2026 geltende GwGMeldV regelt Form und erforderliche Angaben; sie ist eine andere Verordnung als die Immobilienverordnung.

Nach den Versionsinformationen der Bundesnotarkammer wurden 2026 insbesondere Konten- und Immobilienangaben, Anlagen, Meldegründe, XML-Anpassungen und Pflichtfelder überarbeitet. Verwenden Sie die aktuell tatsächlich angezeigten Felder des berechtigten Zugangs. Eine alte Bildschirmbeschreibung ist keine verlässliche Felddefinition. Behaupten Sie keinen Zugang und keinen Versand, wenn das Portal nicht bedient wurde.

Vor einem tatsächlichen Senden zeigen Sie der zuständigen natürlichen Person Empfänger, Vorgang, Meldedaten und Anlagen. Dokumentieren Sie ihre konkrete Autorisierung. Diese technische Freigabe ist keine zusätzliche Geschäftsleitungszustimmung zur unabhängigen Meldung des Geldwäschebeauftragten. Zugangsdaten oder PIN gehören nicht in Aktenbeispiele, Prompts oder Quellprotokolle.

3.7. Anschluss und Rückgabe

Übergeben Sie ein Produkt notarieller-pruefstand mit Status, belegten Hindernissen, ausgewerteten Nachweisen, verantwortlicher Person und nächster Wiedervorlage. Bei Meldung gehören Abgangsnachweis, behördliche Antwort und berechneter Aufschub in einen zugriffsgeschützten Teil. In allgemeinen Beteiligtenanschriften stehen nur zulässige Sachinformationen; vermeiden Sie versteckte Offenlegung durch Betreff, Dateiname, Verteiler oder Aktennotiz im Dokumentenexport.

Prüfen Sie am Ende, ob alle angekündigten Entwürfe tatsächlich vorliegen. Eine juristische Erläuterung ohne das bestellte Nachforderungsschreiben erfüllt einen konkreten Schreibauftrag nicht.

4. Quellenpflicht

Beachten Sie die **Zitierweise** für Normen, Entscheidungen und die Grenzen jedes Ankers.

Lesen Sie die einschlägigen Volltexte und ihre Grenzen in **Meldung und Notariat**. Maßgeblich sind insbesondere § 10 Absatz 9, § 16a, §§ 43 bis 47 GwG, GwGMeldV-Immobilien und GwGMeldV. Technische BNotK-Hinweise erläutern das Portal, ändern jedoch keine gesetzliche Pflicht.

EuGH, Urteil vom 26. Juni 2007 – C-305/05, ECLI:EU:C:2007:383, Randnummern 22 bis 24 und 32 bis 37: **Trägt**: Die konkrete berufliche Tätigkeit und ihr Zusammenhang mit Beratung oder Verfahren sind entscheidend. **Trägt nicht**: Die Gleichsetzung sämtlicher notarieller Amtstätigkeit mit geschützter anwaltlicher Prozessvertretung. Beachten Sie außerdem die **Arbeitsweise**.

5. Ausgabeformat

Liefern Sie einen ausformulierten Prüf- und Vollzugsvermerk, ein vollständiges Nachforderungsschreiben und gegebenenfalls eine Wiedervorlagenliste. Geben Sie keine Beurkundung oder Grundbuchantragstellung als bereits erfolgt aus, wenn lediglich ein Entwurf erstellt wurde. Die Produktkennung und der Arbeitsstatus stehen in einem internen Begleitvermerk, nicht als störende Arbeitsanweisung im Beteiligtenbrief.

Endprodukte werden ausformuliert in vollständigen Sätzen geliefert. Skelette und reine Stichwortsammlungen sind keine Endfassung. Formatierte Dokumente verwenden Times New Roman, 11 pt und dezimale Gliederung; ein abweichendes amtliches Formular bleibt unverändert. Im Chat geben Sie einen getrennten Exporthinweis.

6. Beispiele

Im Kaufvertrag der Eheleute Hufnagel ist ein Kaufpreisrest erst nach Grundstücksteilung fällig. Legen Sie den nachlaufenden Prüfungsschritt fest, ohne das unbekannte Teilungsdatum zu erfinden. Die Vorlage eines Zahlungsbelegs über den ersten Teilbetrag erledigt den Rest nicht.

Ein Beteiligter erklärt am Telefon, 18.000 Euro seien dem Verkäufer in bar übergeben worden. Prüfen Sie Barzahlungsverbot und Immobilienmeldetatbestand, dokumentieren Sie die Quelle und entwerfen Sie die erforderlichen internen Schritte. Schreiben Sie den Beteiligten nicht, „die FIU wartet jetzt fünf Tage“.

Der Sachbearbeiter drückt im Meldeportal „speichern“. Das Ergebnis bleibt ein gespeicherter Entwurf. Erst ein belegter Versand erhält den Status abgegeben; eine etwaige technische Zurückweisung muss gesondert bearbeitet werden.

PEP, Sanktionen und besondere Risiken prüfen

1. Zweck und Anwendungsfall

Prüfen Sie einen tatsächlichen Treffer oder Risikohinweis und erstellen Sie eine begründete Entscheidungsvorlage. Politische Exponiertheit, ein Sanktionslisteneintrag, ein Hochrisikostaat und Geldwäscheverdacht sind unterschiedliche Befunde. Eine politisch exponierte Person ist nicht allein wegen ihres Amtes verdächtig. Umgekehrt beseitigt ein fehlender PEP-Treffer keine sanktionsrechtlichen oder transaktionsbezogenen Risiken.

Dieser Skill verbindet die fachliche Trefferprüfung mit konkreten nächsten Schritten für Unternehmen, Kanzlei und Notariat. Er liefert screening-vermerk, mittelherkunft und risikoentscheidung. Er führt keine laufend vollständige Sanktionsdatenbank mit sich; jede Aussage zu einem konkreten Namen braucht aktuelle Quellen und eine dokumentierte Identitätszuordnung.

2. Eingaben

Übernehmen Sie verifizierte Personenmerkmale aus **KYC** und die belegte **Kontrollstruktur**. Lesen Sie den ursprünglichen Treffer mit Listenherkunft, Aktualisierungsstand, Alias und Vergleichsmerkmalen. Eine weitergeleitete E-Mail „Treffer rot“ ohne Datenbasis ist ein Prüfauftrag, kein endgültiges Ergebnis.

Erfassen Sie geplante Handlung, Zahlungsweg, beteiligte Banken, Länderbezug, Vermögensgegenstand und Dringlichkeit. Bei politischer Exponiertheit sind Amt, Staat oder Organisation, Beginn und gegebenenfalls Ende sowie der Bezug zu Familienmitgliedern oder nahestehenden Personen entscheidend. Für Herkunftsfragen benötigen Sie eine plausible Darstellung und geeignete Unterlagen zum konkret eingesetzten Vermögen.

3. Ablauf und Checkliste

3.1. Treffer nachvollziehbar auflösen

Vergleichen Sie Name, Geburtsangaben, Staatsangehörigkeit, frühere Namen, Funktion und weitere verfügbare Identifikationsmerkmale. Erfassen Sie widersprechende Merkmale ebenso sorgfältig wie übereinstimmende. Ein ähnlicher Name begründet keinen sicheren Treffer; ein abweichendes Transkriptionszeichen entkräftet ihn nicht automatisch. Prüfen Sie, ob die Liste die Person selbst, eine Organisation oder nur einen verbundenen Akteur nennt.

Unterscheiden Sie bestätigt, mit Begründung entkräftet und noch nicht entscheidbar. Notieren Sie Beleg, Zeit und Prüfer. Ein technischer Nichtfund wird nur als Ergebnis der tatsächlich geprüften Quelle bezeichnet. Er ist keine Zusicherung, dass weltweit kein Eintrag besteht. Bei unzugänglicher aktueller Liste bleibt die Kontrolle offen; ein älterer Screenshot ersetzt den aktuellen Abgleich nicht ohne begründete Betrachtung des maßgeblichen Zeitpunkts.

3.2. PEP-Status gesetzlich einordnen

Prüfen Sie § 1 Abs. 12 bis 14 GwG und den konkreten Amtsbezug. Erfasst sind die gesetzlich beschriebenen wichtigen öffentlichen Ämter; eine beliebige Beschäftigung im öffentlichen Dienst reicht nicht. Bei regionalen Ämtern prüfen Sie die vergleichbare politische Bedeutung, statt jeden kommunalen Titel automatisch einzubeziehen.

Prüfen Sie Familienmitglied und bekanntermaßen nahestehende Person anhand der jeweiligen gesetzlichen Kategorie. Ein gemeinsames Foto, eine entfernte Verwandtschaft oder eine berufliche Begegnung belegt nicht ohne Weiteres die maßgebliche Nähe. Dokumentieren Sie gerade bei Geschäftsbeziehungen, worauf die Annahme beruht. PEP-Status gilt auch bei einschlägigen Ämtern in Deutschland oder anderen EU-Mitgliedstaaten; beschränken Sie die Prüfung nicht auf Drittstaaten.

Bei ehemaligen PEP verlangt § 15 Abs. 4 GwG die Berücksichtigung des spezifischen Risikos für mindestens zwölf Monate nach Ausscheiden und angemessene Maßnahmen so lange, bis dieses Risiko nicht mehr besteht. Ein Kalenderablauf allein bedeutet daher nicht zwingend Entwarnung. Dokumentieren Sie bei fortbestehenden Einflussmöglichkeiten die tatsächlichen Anhaltspunkte und den vorgesehenen Überprüfungsanlass.

3.3. Verstärkte Maßnahmen konkret festlegen

Prüfen Sie § 15 GwG nach dem tatsächlich einschlägigen Tatbestand. Im Fall des Abs. 4 gehören die Zustimmung eines Mitglieds der Führungsebene zur Begründung oder Fortführung, angemessene Bestimmung der Herkunft eingesetzter Vermögenswerte und verstärkte kontinuierliche Überwachung zusammen. Diese Zustimmung ist ein Geschäftsgate; sie ist keine Erlaubnis der Geschäftsleitung zur Verdachtsmeldung.

Trennen Sie Herkunft des gesamten Vermögens und Herkunft der konkret eingesetzten Mittel. Die Erklärung „aus Ersparnissen“ ist bei einem Millionenbetrag nicht dieselbe Aussage wie ein nachvollziehbarer Nachweis aus Verkaufserlös, Darlehen oder Erbschaft. Fragen Sie nach dem relevanten Zusammenhang und geeigneten Belegen, nicht automatisch nach vollständigen privaten Kontobewegungen aus beliebigen Jahren.

Gleichen Sie Betrag, Zeitablauf, Kontoinhaber, Zwischenschritte und wirtschaftlichen Zweck ab. Eine Bankbestätigung über verfügbares Guthaben erklärt nicht notwendig dessen Entstehung. Eine nachvollziehbare Erbschaft darf andererseits nicht ohne konkreten Gegenbefund als verdächtig behandelt werden. Halten Sie Tatsachen, Erklärung der Person und eigene Bewertung erkennbar auseinander.

Bei Drittstaaten mit hohem Risiko nach § 15 Abs. 3 Nr. 2 prüfen Sie den aktuellen EU-Rechtsakt und die besonderen Anforderungen des Abs. 5. Übernehmen Sie eine FATF-Liste nicht ohne Weiteres als deckungsgleiche gesetzliche EU-Liste. Bei ungewöhnlich komplexen, großen oder zweckunklaren Transaktionen prüfen Sie Abs. 3 Nr. 3 und Abs. 6. Der passende Maßnahmenumfang folgt dem jeweiligen Tatbestand und den konkreten Risiken.

3.4. Sanktionsrecht eigenständig bearbeiten

Ermitteln Sie die konkrete Sanktionsverordnung, deren zeitliche Fassung, den Eintrag und die erfasste Handlung. Namenslisten sind ein Einstieg; sie enthalten nicht sämtliche güter-, dienstleistungs-, transaktions- oder kontrollbezogenen Verbote. Ein fehlender Firmeneintrag kann daher bei einer kontrollierenden gelisteten Person nicht als automatische Freigabe gelten.

Trennen Sie die geldwäscherechtliche wirtschaftliche Berechtigung von sanktionsrechtlichem Eigentum, Halten und Kontrolle. Die GwG-Schwelle von mehr als 25 Prozent darf nicht als allgemeine Sanktionsschwelle ausgegeben werden. Ebenso ist das Fehlen einer Mehrheitsbeteiligung nicht automatisch Entlastung, wenn andere beherrschende Einflussmöglichkeiten bestehen. Lesen Sie tatsächliche Verfügungsrechte, Organbestellung, Stimmabreden und die reale Entscheidungsstruktur.

Berücksichtigen Sie die 2026 verifizierten Entscheidungsanker aus Abschnitt 4. Prüfen Sie Einfrieren, Bereitstellungsverbot und mögliche Ausnahmegenehmigung getrennt. Eine widerlegbare Kontrollvermutung ist weder eine endgültige Schuldzuweisung noch eine Erlaubnis zur sofortigen Auszahlung aufgrund einer bloßen Gegenbehauptung. Dokumentieren Sie eine behauptete Widerlegung und lassen Sie deren rechtliche Tragfähigkeit zuständig prüfen.

Verhindern Sie, dass eine als möglicherweise verboten erkannte Handlung durch automatische Folgeprozesse ausgeführt wird. Kennzeichnen Sie präzise, ob ein gesetzliches Verbot festgestellt ist oder eine vorläufige interne Bearbeitungssperre zur Klärung besteht. Dokumentieren Sie Zugriff, Weitergabe und jede notwendige Entscheidung. Eine KI darf weder vorhandene Gelder eigenmächtig verschieben

noch behaupten, eine rechtliche Sperre technisch vollzogen zu haben, wenn sie nur einen Vermerk erstellt hat.

3.5. Zuständigkeit und Meldewege trennen

Für finanzsanktionsrechtliche Genehmigungs- und Meldeverfahren ist die zuständige Stelle konkret zu bestimmen; bei Geldern ist regelmäßig die Deutsche Bundesbank zu prüfen, bei Gütern, wirtschaftlichen Ressourcen und einschlägigen Dienstleistungen das BAFA. Die genaue Zuständigkeit folgt der jeweiligen Maßnahme. Eine FIU-Verdachtsmeldung ersetzt keine eigenständige Sanktionsmeldung oder Genehmigung.

Konkrete Verdachtstatsachen gehen an [Verdachtsfälle und Meldungen](#). Übermitteln Sie Fundstelle, Zuordnung, Transaktionsstatus und bevorstehende Handlung. Der Meldeworkflow prüft gesetzliche Voraussetzungen, Berufsgeheimnis und zulässige Kommunikation. Geben Sie einem Kunden nicht ungeprüft Auskunft über eine intern beabsichtigte Verdachtsmeldung. Ein gewöhnliches Nachforderungsschreiben bleibt sachlich auf die benötigten Angaben beschränkt.

3.6. Entscheidung, Überwachung und Rückgabe

Benennen Sie die zur Geschäftszustimmung befugte Person und die noch fehlenden Nachweise. Speichern Sie Quelle, Datum, Bearbeiter, Ergebnis und nächste Überprüfung. Ein neuer Listenstand, ein Amtseintritt, ein Eigentümerwechsel oder eine neue Zahlung kann eine erneute Prüfung auslösen. Kennzeichnen Sie eigene interne Überwachungstermine; behaupten Sie keine einheitliche gesetzliche tägliche Prüfungspflicht für jeden Betrieb.

Geben Sie das Ergebnis an KYC und bei strukturellen Schwächen an [Risikoanalyse und Maßnahmen](#) zurück. Der Abschluss lautet beispielsweise „PEP bestätigt, Mittelherkunft belegt, Führungsebenenzustimmung noch offen; Sanktionsprüfung am angegebenen Stand ohne bestätigten Treffer“. Er lautet nicht schlicht „grün“, wenn ein entscheidender Teil offen ist. Beachten Sie die [Arbeitsweise](#).

4. Quellenpflicht

Die [Quellenreferenz](#) dokumentiert gelesene Normen und Volltexte; verwenden Sie die [Zitierweise](#). Konkrete Listenzuordnungen werden vor Anwendung aktuell überprüft. Die Bundesbank-FAQ mit Stand Juni 2026 erläutert die Verwaltungssicht, ersetzt aber weder den Rechtsakt noch eine erforderliche Genehmigung.

EuGH, Urteil vom 12.03.2026, C-84/24, EM System, ECLI:EU:C:2026:181, Rn. 86 bis 93, 96 bis 97 und 112: **Trägt:** Kontrollkriterien, die widerlegbare Kontrollvermutung bei der behandelten Beteiligung von 50 Prozent und die Selbständigkeit des Einfrierens gegenüber dem Bereitstellungsverbot nach der geprüften Verordnung Nr. 765/2006. **Trägt nicht:** eine allgemeine GwG-Eigentumsschwelle oder eine unwiderlegbare Leistung jeder verbundenen Gesellschaft.

EuGH, Urteil vom 21.05.2026, C-483/23, T Trust, ECLI:EU:C:2026:408, Rn. 69 bis 73: **Trägt:** Prüfung tatsächlicher Befugnisse zur Verwendung, Nutzung und Beeinflussung von Trust-Vermögen nach Art. 2 Abs. 1 der Verordnung Nr. 269/2014 trotz formaler Trustee-Struktur. **Trägt nicht:** automatisches Einfrieren jedes Trusts oder ungeprüfte Gleichsetzung sämtlicher GwG-Rollen mit sanktionsrechtlicher Kontrolle. Beide amtlichen deutschen Volltexte wurden gelesen.

5. Ausgabeformat

Liefern Sie einen ausformulierten Treffer- und Risikovermerk, eine belegte Herkunftsbetrachtung und die konkrete Entscheidungsvorlage. Trennen Sie PEP, Sanktionen, Mittelherkunft und Verdachtsprüfung in erkennbaren Abschnitten. Tabellen enthalten höchstens vier Spalten; ein Status pro Prüfung ist aussagekräftiger als ein unkommentierter Gesamtscore.

Für Endprodukte gelten vollständige, ausformulierte Sätze, Times New Roman, 11 pt, soweit technisch möglich, und dezimale Gliederung. Skelette und unbelegte Standardfreigaben sind zu verwerfen. Der interne Abschluss nennt die führende Fassung, offene Geschäftszustimmung, meldeverantwortliche Person und konkret zulässige nächste Handlung.

6. Beispiele

6.1. Ministerin aus einem EU-Staat

Die fiktive Ministerin Elvira Marković-Seuffert möchte mit belegtem Erbschaftsvermögen eine Berliner Wohnung kaufen. Ihr Amt kann den PEP-Status begründen; es beweist keine Straftat. Die Prüfung ordnet Herkunftsnachweise und erforderliche Zustimmung zu und behandelt einen ähnlich lautenden Sanktionslistenamen anhand zusätzlicher Identitätsmerkmale. Ein entkräfteter Namensfund beseitigt den PEP-Status nicht.

6.2. Nicht gelistete Gesellschaft, gelisteter Anteilseigner

Eine Gesellschaft steht nicht selbst auf der Liste, ihr Anteilseigner hält jedoch 50 Prozent und ist nach dem geprüften Rechtsakt gelistet. Der Skill behandelt den Vorgang unter Berücksichtigung des verifizierten EM-System-Ankers und fordert für eine behauptete Widerlegung Satzung, Führungsstruktur und tatsächliche Entscheidungsabläufe an. Eine E-Mail „Er mischt sich nicht ein“ rechtfertigt für sich keine Auszahlung. Die Entscheidung und gegebenenfalls der zuständige Genehmigungsweg bleiben getrennt dokumentiert.

Risikoanalyse und Maßnahmen planen

1. Zweck und Anwendungsfall

Erstellen Sie aus dem tatsächlichen Geschäft ein begründetes Risikobild und einen ausführbaren Maßnahmenplan. Ein allgemein gehaltenes Handbuch ist kein Ersatz für die Analyse der vorhandenen Mandate, Kunden, Zahlungswege und Arbeitsabläufe. Der Skill dient der Erstfassung, einer anlassbezogenen Überarbeitung, der Vorbereitung einer Aufsichtsprüfung und der Nachbearbeitung von Kontrollmängeln.

Ergebnis sind risikoanalyse, kontrollplan und massnahmenregister. Ein Kundenfall kann eine Schwäche der Organisation sichtbar machen; umgekehrt entscheidet die Unternehmensanalyse nicht abschließend über jede einzelne Transaktion. Bei konkreten Verdachtstatsachen öffnen Sie sofort den [Meldeworkflow](#), statt den nächsten Überarbeitungstermin abzuwarten.

2. Eingaben

Übernehmen Sie das verpflichtungsprofil aus [Verpflichtung und Organisation](#), das benannte Leitungsmitglied und die einschlägige Aufsicht. Lesen Sie Leistungsangebot, Kunden- oder Mandatsübersicht, Zahlungswege, Beschwerden, ungewöhnliche Vorgänge, bestehende Kontrollen und Prüfberichte. Erfragen Sie die Datenperiode und fehlende Geschäftslinien. Kennzeichnen Sie unvollständige Daten, anstatt aus wenigen Beispielen eine vollständig geprüfte Grundgesamtheit abzuleiten.

Für Kanzleien sind etwa Immobilienkäufe, Gesellschaftsgründungen, Treuhandkonstellationen, Fremdgeld und fernidentifizierte Mandanten getrennt zu betrachten. Für Notariate treten Vertretungsketten, kurzfristige Beteiligtenwechsel, Eigentumsstruktur und Zahlungsnachweise hinzu. Im Unternehmen interessieren unter anderem Güterart, Barzahlung, Vermittler, Auslandskontakte, Drittzahler, Retouren und ungewöhnliche Rückzahlungswege. Erheben Sie nur risikorelevante Angaben; vertrauliche Akteninhalte gehören nicht unterschiedslos in eine Unternehmensstatistik.

3. Ablauf und Checkliste

3.1. Geltungsbereich abgrenzen

Prüfen Sie zunächst, ob und in welchem Umfang Risikomanagement nach [§ 4 GwG](#) erforderlich ist. Übernehmen Sie die Güterhändler- und Maklerabgrenzungen aus dem Verpflichtungsprofil. Dokumentieren Sie für eine freiwillige Analyse den freiwilligen Umfang, ohne ihn als gesetzliche Pflicht jedes Unternehmens auszugeben.

[§ 5 GwG](#) verlangt eine an Art und Umfang der Geschäftstätigkeit ausgerichtete Ermittlung und Bewertung. Die Risikoanalyse wird dokumentiert, regelmäßig überprüft und gegebenenfalls aktualisiert. Die Norm setzt dafür nicht pauschal denselben Jahrestichtag für jeden Betrieb. Ein jährlicher Termin kann ein sinnvoller interner Kontrolltermin sein; beschriften Sie ihn entsprechend. Ein neuer Geschäftsbereich oder ein gravierender Kontrollfehler kann früheres Handeln verlangen.

Eine Befreiung von der Dokumentation nach [§ 5 Abs. 4](#) setzt eine Entscheidung der Aufsicht auf Antrag voraus. Sie ist keine automatische Kleinbetriebsbefreiung und hebt nicht schlicht die Pflicht zum Verständnis der konkreten Risiken auf. Fordern Sie einen behaupteten Befreiungsbescheid an und prüfen Sie Reichweite und Bedingungen.

3.2. Geschäft und Datenlage darstellen

Erstellen Sie eine kurze Beschreibung mit Rechtsform, Standorten, Diensten, Personalrollen und typischen Transaktionswegen. Trennen Sie gezählte Fälle, verlässliche Schätzungen und fehlende Informationen. Zu jeder Kennzahl gehören Zeitraum, Datenquelle und Berechnung. Wenn Mandate mehreren Kategorien angehören, legen Sie fest, ob Doppelzählungen vorgesehen sind; summieren Sie überlappende Kategorien nicht als Gesamtzahl.

Nutzen Sie eine nachvollziehbare Datei mit unveränderten Rohdaten und gesonderter Auswertung. Eine Tabellenzelle mit manuell geschätztem Risiko wird nicht als berechnetes Faktum dargestellt. Vermerken Sie, welche Akten in eine Stichprobe eingingen und warum. Für wiederkehrende Kontrollen muss später nachvollziehbar bleiben, ob dieselben Daten oder eine neue Grundgesamtheit geprüft wurden.

3.3. Konkrete Risiken formulieren

Bewerten Sie Kunden, Tätigkeiten und Produkte, Transaktionen, Länderbezüge, Vertrieb und organisatorische Schwächen. Berücksichtigen Sie die Risikofaktoren der GwG-Anlagen und die für den Sektor einschlägigen amtlichen Risikoinformationen. Prüfen Sie deren Aktualität, Herkunft und tatsächlichen Anwendungsbereich. Eine fachfremde Bankenmatrix wird nicht unesehen auf das Notariat übertragen.

Formulieren Sie ein Risiko als nachvollziehbaren Ablauf: „Bei kurzfristig gewechseltem Drittzahler erkennt der aktuelle Zahlungsabgleich den Wechsel erst nach Weiterleitung des Geldes.“ Dieser Satz benennt Schwachstelle und Konsequenz. „Auslandsbezug hoch“ erklärt dagegen weder das Geschäft noch die erforderliche Maßnahme. Nationalität, Name oder Sprache allein begründen keinen automatischen Verdacht. Relevant sind überprüfbare Umstände und ihre Beziehung zum konkreten Vorgang.

Beschreiben Sie das Risiko vor Kontrollen und das verbleibende Risiko nach nachgewiesenen wirksamen Kontrollen. Eine nur geplante Kontrolle mindert das aktuelle Risiko noch nicht. Verwenden Sie verständliche Kategorien wie gering, normal und erhöht mit jeweils begründeter Zuordnung. Zahlenwerte sind zulässig, wenn Rechenregel und Aussagegrenze erklärt werden. Ein Punktescore darf zwingende gesetzliche Maßnahmen nicht durch Verrechnung mit harmlosen Faktoren beseitigen.

3.4. Aus Risiko eine überprüfbare Kontrolle machen

Für jedes wesentliche Risiko legen Sie Auslöser, Tätigkeit, zuständige Person, Vertretung, Nachweis und Behandlung eines Fehlers fest. Das kann ein Abgleich der Überweisungsdaten mit den freigegebenen Vertragsparteien, eine dokumentierte Kontrolle des wirtschaftlich Berechtigten oder eine gezielte Nachfrage zur Mittelherkunft sein. Die Kontrolle muss zu einem tatsächlichen Prozessschritt passen.

§ 6 GwG nennt unter anderem interne Verfahren, risikogerechte technische Maßnahmen, Zuverlässigkeit, Unterrichtung und eine angemessene unabhängige Prüfung. Stellen Sie keine allgemeine Pflicht zu einer teuren Software oder einer identischen externen Jahresprüfung auf. Begründen Sie, wie Umfang und Organisation des konkreten Betriebs abgedeckt werden.

Trennen Sie Durchführung und Wirksamkeitskontrolle. Ein KYC-Formular gilt nicht allein wegen vollständiger Kästchen als geprüft; kontrollieren Sie beispielsweise, ob Identität und Vertretungsnachweis zum tatsächlich auftretenden Unterzeichner gehören. Ein Schulungsnachweis belegt Teilnahme, aber noch keine fehlerfreie Fallbearbeitung. Definieren Sie deshalb eine kleine, sachbezogene Fallkontrolle mit dokumentiertem Ergebnis.

Bei Auslagerung bleiben Steuerung und Verantwortung erhalten. Benennen Sie zugängliche Leistungsnachweise, Eskalationswege, die Vertretung bei Dienstleisterausfall und den Zugriff auf Altdaten. Ein Dienstleisterbericht ohne nachvollziehbare Fallbezüge darf offene Feststellungen nicht

schließen. Beachten Sie außerdem die Anforderungen an eine Übertragung nach § 6 Abs. 7 und die [Arbeitsweise](#).

3.5. Maßnahmen priorisieren und genehmigen

Erstellen Sie den Maßnahmenplan mit einer verantwortlichen Person, realistischem internem Zieldatum und Abnahmekriterium. „KYC verbessern“ reicht nicht. Besser ist: „Frau Seuffert ergänzt bis zum vereinbarten internen Termin den dokumentierten Vertretungsabgleich; Herr Pfister prüft anschließend fünf neu aufgenommene Vorgänge anhand der Originalnachweise.“ Kennzeichnen Sie frei festgelegte Termine als interne Termine.

Leiten Sie Risikoanalyse und interne Sicherungsmaßnahmen zur Genehmigung an das benannte Mitglied der Leitungsebene nach § 4 Abs. 3 GwG. Die freigegebene Fassung erhält Datum, Person und Änderungsstand. Eine Ablehnung oder nur teilweise Umsetzung bleibt mit Begründung im Register sichtbar. Diese Leitungsgenehmigung wird nicht auf die unabhängige Verdachtsentscheidung des Beauftragten übertragen; § 7 Abs. 5 GwG schützt den dafür vorgesehenen Meldeweg.

3.6. Aktualisierung im Arbeitsalltag auslösen

Öffnen Sie eine Überprüfung bei geänderter Kundengruppe, neuem Zahlungsweg, einer auffälligen Stichprobe, Personalwechsel, neuen amtlichen Vorgaben oder geänderten Tätigkeiten. Aktualisieren Sie betroffene Teile und halten Sie fest, welche bisherigen Ergebnisse weiter gelten. Vermeiden Sie eine neue Komplettanalyse nur wegen eines korrigierten Tippfehlers.

Übergeben Sie Prüfungen zur einzelnen Person an [KYC](#), Kontrollstrukturen an [wirtschaftlich Berechtigte](#) und besondere Risikofälle an [PEP und Sanktionen](#). [Dokumentation und Schulung](#) erhält den genehmigten Kontrollplan sowie die konkret noch offenen Maßnahmen. Die Rückgabe enthält einen Nachweis der Durchführung oder den Grund, weshalb die Maßnahme weiter offen ist.

4. Quellenpflicht

Verwenden Sie die aktuellen §§ 4 bis 7, 10, 14 und 15 GwG sowie die dokumentierten Quellen in [Organisation und Quellen](#). Prüfen Sie für vereinfachte Sorgfaltspflichten die tatsächlichen Voraussetzungen des § 14; „Bestandskunde“ bedeutet nicht automatisch geringes Risiko. Verstärkte Sorgfaltspflichten sind anhand § 15 zusätzlich zu bestimmen. Pauschale Risikominderung ohne Tatsachen trägt keine Erleichterung.

Die [Zitierweise](#) gilt auch für amtliche Leitlinien. Bezeichnen Sie deren Rechtsnatur richtig. Erfinden Sie keine aktuelle Entscheidung, wenn die Frage unmittelbar gesetzlich geregelt ist. Vorbereitung auf die AML-Verordnung ab 10.07.2027 kommt in einen getrennten Umsetzungsplan; das vorhandene Recht bleibt für den geprüften Zeitraum maßgeblich.

EuGH, Urteil vom 17.11.2022, C-562/20, Rodl & Partner, ECLI:EU:C:2022:883, Rn. 61 bis 64 und 82 bis 91, amtlicher Volltext in der Quellenreferenz: **Trägt:** eine risikobasierte, verhältnismäßige Bewertung und geeignete Aktualisierung auch bei Bestandskunden; die bloße Staatsangehörigkeit eines funktional unbeteiligten Mitarbeiters rechtfertigt keinen automatischen Hochrisikostatus. **Trägt nicht:** Ignorieren gesetzlicher Hochrisikotatbestände oder Aufschub notwendiger Maßnahmen bis zum nächsten festen Kontrolltermin. Der Entscheidung liegt die dort geprüfte unionsrechtliche und lettische Konstellation zugrunde; prüfen Sie die Anwendung im geltenden deutschen Rahmen gesondert.

5. Ausgabeformat

Liefern Sie eine ausformulierte Risikoanalyse mit nachvollziehbarer Datenbasis, konkreten Risiken, bestehenden Kontrollen, Restrisiken und Genehmigungsstand. Der Kontrollplan kann vier Spalten nutzen: Risiko, Kontrolle und Nachweis, Verantwortung, Termin und Status. Eine Excel-Ausgabe enthält erklärtes Datenblatt, Rohdaten, Bewertung und Maßnahmen mit nachvollziehbaren Berechnungen; keine nicht erzeugte Datei ankündigen.

Endprodukte sind vollständig ausformuliert. Skelette und bloße Schlagwortsammlungen werden vor Ausgabe ersetzt. Für Word und PDF gilt, soweit technisch möglich, Times New Roman, 11 pt, dezimale Gliederung; Tabellen dürfen mit begründeter Anpassung lesbar bleiben. Der Abschluss nennt noch nicht geprüfte Daten, offene Genehmigung und den nächsten konkreten Kontrollschritt.

6. Beispiele

6.1. Kleines Notariat, neue Unternehmenskäufer

Das Notariat bearbeitet nun häufiger Erwerbe durch mehrstufige Gesellschaften. Die Analyse benennt fehlende Kontrollvereinbarungen als konkrete Lücke. Die neue Maßnahme verlangt vor dem vorgesehenen Beurkundungstermin die schlüssige Eigentums- und Kontrollstruktur; eine Checkliste allein schließt die Lücke nicht. Die Annahme, ein Bankkredit ersetze diese Prüfung, wird verworfen.

6.2. Maschinenhandel mit Rückzahlungen

Beim Maschinenhandel Seuffert gehen drei Vorauszahlungen ein; eine Erstattung soll plötzlich an ein anderes Unternehmen erfolgen. Der Kontrollplan bestimmt den Abgleich des ursprünglichen Zahlers, des Rückzahlungsgrundes und der Empfängerberechtigung vor einer verfügbaren Auszahlung. Ein auftretender konkreter Verdacht geht unmittelbar in den Meldeworkflow. Die Risikoanalyse wird zusätzlich geändert, wenn die bisherige Kontrolle den Empfängerwechsel nicht erfassen konnte.

Verdachtsfälle und Meldungen steuern

1. Zweck und Anwendungsfall

Verarbeiten Sie einen konkreten Hinweis in Unternehmen, Kanzlei oder Notariat bis zu einem nachvollziehbaren Ergebnis: begründet melden, aufgrund belegter Prüfung nicht melden oder unverzüglich eine entscheidende offene Frage bearbeiten. Eine Verdachtsmeldung setzt keinen gerichtsfesten Nachweis einer Vortat voraus. Die Prüfung darf aber ebenso wenig bloße Vermutungen ohne tatsächlichen Anknüpfungspunkt als feststehende Straftat darstellen.

Der Workflow trennt FIU-Verdachtsmeldung, Transparenzregister-Unstimmigkeitsmeldung, Meldung an die Aufsicht, Strafanzeige und sanktionsrechtliche Handlung. Keine dieser Handlungen ersetzt automatisch die anderen. Der Geldwäschebeauftragte ist bei der beabsichtigten Meldung nach § 43 Absatz 1 GwG und der Beantwortung eines FIU-Auskunftsersuchens nach § 30 Absatz 3 nicht dem Direktionsrecht der Geschäftsleitung unterworfen. Bauen Sie deshalb kein Geschäftsleitungsveto in den Meldeweg ein.

2. Eingaben

Lesen Sie Hinweis und Originalunterlagen, Beteiligten- und Transaktionsdaten, vorherige Prüfvermerke, mögliche entlastende Nachweise sowie Termin und Stand der nächsten Transaktion. Ermitteln Sie den rechtlich Verpflichteten, die verantwortliche natürliche Person, deren Vertretung und den gesicherten Kontaktweg. Ein bloßer Funktionsname wie „Compliance-Bot“ ist keine verantwortliche Person.

Fragen Sie nach fehlenden entscheidenden Angaben gebündelt: „Welche Zahlung steht wann an, welche Tatsachen sind belegt und wer entscheidet als zuständiger Geldwäschebeauftragter oder Verpflichteter?“ Sind diese Angaben aus der Akte klar, beginnen Sie sofort mit dem Entwurf. Unabhängig von einer konkreten Meldung verlangt § 45 Absatz 1 GwG die elektronische FIU-Registrierung der Verpflichteten; prüfen Sie ihren tatsächlichen Status.

3. Ablauf und Checkliste

3.1. Hinweis sichern und tatsächliche Dringlichkeit bestimmen

Erfassen Sie Eingangszeit, Originalquelle, betroffene Transaktion und bereits erfolgte Handlungen. Beschreiben Sie konkrete Beobachtungen: etwa abweichender Kontoinhaber, verdeckte kontrollierende Person oder widersprüchlicher Zahlungsgrund. Trennen Sie diese Beobachtung von Schlussfolgerungen und unbestätigten Hinweisen. Bewahren Sie Originale unverändert; ergänzen Sie Arbeitskopien mit Fundstellen.

Prüfen Sie sofort, ob eine Zahlung, Beurkundung, Freigabe oder sonstige Durchführung bevorsteht. Planen Sie die rechtlich gebotene Entscheidung so, dass keine Transaktion während einer notwendigen Prüfung unbemerkt weiterläuft. Ein intern eingerichteter Prüfvorbehalt ist als solcher zu benennen. Er ist weder automatisch eine gesetzliche Beschlagnahme noch eine gerichtliche Sperre.

3.2. Meldegrund und Berufsgeheimnis subsumieren

Prüfen Sie § 43 Absatz 1 GwG anhand der dortigen Alternativen und ohne erfundene Mindestbeträge. Die unterbliebene Offenlegung des Handelns für einen wirtschaftlich Berechtigten ist gesondert zu behandeln; nicht jede unvollständige Fragebogenantwort ist bereits dieser Tatbestand. Untersuchen Sie bei Immobilien zusätzlich die besonderen typisierten Sachverhalte und dokumentierten Ausnahmen über [Immobilientransaktionen](#).

Bei Rechtsberatern nach § 2 Absatz 1 Nummer 10 und 12 prüfen Sie für jede relevante Information, aus welcher Tätigkeit sie stammt. § 43 Absatz 2 nimmt Informationen aus Rechtsberatung oder Prozessvertretung grundsätzlich von Absatz 1 aus, enthält aber Rückausnahmen bei bekanntem

Missbrauch für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder eine andere Straftat sowie für Absatz 6. Die bloße Kanzleizugehörigkeit genügt weder für eine Befreiung noch für die Offenlegung der ganzen Mandatsakte. Dokumentieren Sie zulässigen Meldungsumfang und ausgeschlossene Beratungsinformationen.

Die unabhängige Entscheidung des Geldwäschebeauftragten kann fachliche Rücksprache einschließen. Sie hängt aber nicht davon ab, dass Vertrieb, Geschäftsführung oder wirtschaftlich interessierte Partner zustimmen. Eine interne Eskalation darf die gesetzlich gebotene unverzügliche Meldung nicht zu einer routinemäßigen Freigabeschleife machen.

3.3. Entscheidungsvermerk erstellen

Halten Sie Rechtsgrundlage, Tatsachen, Gegenargumente, verbleibende Unsicherheiten, Ergebnis, Zeitpunkt und entscheidende Person fest. Bei einer Nichtmeldung begründen Sie das Ergebnis ebenso sorgfältig wie bei einer Meldung. Ein Satz wie „kein Verdacht erkennbar“ ohne Auseinandersetzung mit dem Ausgangshinweis ist unzureichend.

Sind weitere Auskünfte wirklich entscheidend, formulieren Sie eine konkrete interne Anfrage und eine der Dringlichkeit entsprechende Wiedervorlage. Verlangen Sie keine vollständige strafrechtliche Aufklärung vor der Meldung. Fehlende, derzeit nicht beschaffbare Informationen bleiben gekennzeichnet; sie werden nicht durch Annahmen aufgefüllt. Prüfen Sie vor Kontakt zu Beteiligten das Informationsverbot.

3.4. Meldeentwurf nach geltenden Formvorgaben bauen

Seit 1. März 2026 gelten die Form- und Inhaltsvorgaben der GwGMeldV. Verwenden Sie das von der FIU vorgesehene Verfahren, strukturierte Felder oder das zugelassene XML-Format. Ein frei gestaltetes PDF ist nicht allein eine vollständige elektronische Meldung. Anlagen sollen automatisiert auswertbar und elektronisch durchsuchbar sein. Wenn Sie OCR einsetzen, bewahren Sie das Original und prüfen Sie entscheidende Namen, Beträge und Kontodaten visuell gegen die Quelle.

Erfassen Sie nach § 3 insbesondere eigenes Bezugskennzeichen, Bezug zu vorhandenen Meldungen, ausgewählte Meldegründe, einschlägige bekannte Behördenzeichen und eine zusammenhängende Tatsachenschilderung. Bilden Sie Personen und Gesellschaften in den vorgesehenen eigenen Feldern ab. Verschiedene Sachverhalte dürfen nur bei tatsächlichem Zusammenhang zusammengefasst werden. Kennzeichnen Sie eine Ergänzung zur vorhandenen Meldung als solche; erzeugen Sie nicht unnötig neue unverbundene Fälle.

Die zusätzlichen Angaben der Anlage sind nach § 3 Absatz 3 zu liefern, soweit sie vorliegen und für die Darstellung erforderlich sind. Erfinden Sie weder Geburtsdaten noch frühere Kontoinhaber, um Pflichtfelder scheinbar zu füllen. Benennen Sie ein technisches Hindernis und lassen Sie es unverzüglich im aktuellen FIU-Verfahren klären. Bei Immobilien übernehmen Sie die zutreffenden Grundbuch-, Lage- und Kaufpreisangaben aus den Belegen. Wählen Sie nur erforderliche Anlagen; ganze Postfächer sind kein sachgerechter Ersatz für eine geordnete Belegauswahl.

3.5. Computerbedienung und Versand nachvollziehbar steuern

Die Erlaubnis zur internen Aktenauswertung umfasst nicht automatisch einen externen Behördenversand. Vor dem konkreten Senden zeigen Sie der zuständigen natürlichen Person den fertigen Inhalt, den Empfänger, Anlagen und Vorgang. Ihre ausdrückliche Anweisung kann den Werkzeugversand autorisieren. Diese Person kann der eigenständig entscheidende Geldwäschebeauftragte selbst sein; eine zusätzliche Geschäftsleitungsfreigabe ist nicht vorzusehen.

Prüfen Sie verfügbaren Zugang, richtige Organisation und tatsächliche Rolle im Portal. Speichern Sie keine PIN oder Zugangsdaten im Prompt, Protokoll oder Anhang. Erfassen Sie nach einer autorisierten Übermittlung Zeit, Bezugszeichen, übermittelte Dateifassung und tatsächliche Rückmeldung. Die

Statusfolge lautet beispielsweise Entwurf, autorisiert, übermittelt, technisch bestätigt oder technisch zurückgewiesen. Ein ausgefülltes Formular und eine gespeicherte XML-Datei heißen nicht „gemeldet“.

Bei technischer Störung prüfen Sie die von der FIU aktuell veröffentlichten Alternativwege nach § 2 Absatz 4 GwGMeldV sowie § 45 GwG. Improvisieren Sie keinen E-Mail-Empfänger und stellen Sie eine gewöhnliche E-Mail nicht als zulässige Notfallmeldung dar. Dokumentieren Sie Störung, Kontaktversuch und tatsächlichen Ersatzweg.

3.6. Aufschub und Folgevorgänge überwachen

Nach § 46 Absatz 1 GwG darf die gemeldete Transaktion frühestens nach übermittelter Zustimmung der FIU oder Staatsanwaltschaft oder nach Ablauf des dritten Werktags nach dem Abgangstag ohne Untersagung durchgeführt werden. Samstage zählen nicht als Werktage. Prüfen Sie Feiertage und rechnen Sie konkret; „drei Tage“ ist nicht ausreichend. Für den notariellen Fall des § 16a Absatz 3 gilt die besondere Fünftagesregel über [notarielle Vorgänge](#).

Eine Empfangsbestätigung ist keine Zustimmung, Schweigen kein Unbedenklichkeitszeugnis. Eine frühere behördliche Untersagung verschwindet nicht durch bloßen Zeitablauf. Die Ausnahme des § 46 Absatz 2 verlangt ihre eigenen tatsächlichen Voraussetzungen und eine unverzüglich nachgeholte Meldung. Bloßer Umsatzdruck oder eine selbst gesetzte Frist ist keine passende Standardbegründung.

Legen Sie offene FIU-Rückfragen, neue Tatsachen und Ergänzungsmeldungen mit Verantwortlichkeit auf Wiedervorlage. Bei einer Zurückweisung prüfen Sie technische Fehler unmittelbar. Einen zweiten Sendeversuch führen Sie erst nach Prüfung durch, ob der erste schon angenommen wurde; vermeiden Sie unbeabsichtigte Doppelmeldungen.

3.7. Informationsschutz konkret anwenden

§ 47 schützt auch beabsichtigte Meldungen. Prüfen Sie jede Information an Vertragspartner, Auftraggeber und Dritte, einschließlich Dateinamen, Verteiler und geteilten Dashboards. Eine interne Geschäftsleitung ist nicht automatisch Empfänger sämtlicher sensibler Einzelfalldaten. Prüfen Sie Ausnahmen des Absatzes 2 einzeln; gemeinsame Beratung oder derselbe Kunde allein erfüllen nicht jede Voraussetzung.

Ein sachlich zulässiges Abhalten von einer rechtswidrigen Handlung nach Absatz 4 ist vom Offenlegen einer Meldung zu unterscheiden. Schreiben Sie etwa erforderliche objektive Nachweisanforderungen aus, ohne zu verraten, dass eine Meldung erwogen oder abgegeben wurde. Übergeben Sie Dokumentation und Zugriffsschutz an [Kontrollen und Schulung](#).

4. Quellenpflicht

Beachten Sie die [Zitierweise](#) für Normen, Entscheidungen und die Grenzen jedes Ankers.

Verwenden Sie [Meldung und Notariat](#) und [Arbeitsweise](#). Lesen Sie §§ 7, 8, 43, 45 bis 47 GwG und die konkreten Verordnungstatbestände im aktuellen Wortlaut.

EuGH, Urteil vom 8. Dezember 2022 – C-694/20, ECLI:EU:C:2022:963, Randnummern 27 bis 32 und 34: **Trägt:** Anwaltliche Vertraulichkeit umfasst Inhalt und Existenz der Beratung; Offenlegungen benötigen eine konkrete Grundlage. **Trägt nicht:** Eine pauschale Unwirksamkeit deutscher Geldwäschemeldepflichten. Das Urteil betrifft eine DAC6-Unterrichtungspflicht.

EuGH, Urteil vom 26. Juni 2007 – C-305/05, ECLI:EU:C:2007:383, Randnummern 32 bis 37: **Trägt:** Transaktionsberatung und verfahrensbezogene Tätigkeit sind differenziert zu prüfen. **Trägt nicht:** Eine Meldung aller Informationen, die irgendwann in einer Transaktionsakte auftauchen.

5. Ausgabeformat

Liefern Sie einen ausformulierten Entscheidungsvermerk und bei Bejahung einen vollständigen Meldeentwurf mit geordneten Anlagen. Technische Feldzuordnung, Autorisierung und Versandnachweise bleiben im internen Begleitblatt. Ein Nichtmeldevermerk enthält konkrete Gründe und einen Anlass für erneute Prüfung.

Alle Endprodukte werden ausformuliert und in vollständigen Sätzen erstellt; Skelette sind zu verwerfen. Verwenden Sie Times New Roman, 11 pt und dezimale Gliederung, soweit kein amtliches Portalformat entgegensteht. Eine strukturierte Meldedatei folgt dem tatsächlichen Schema. Geben Sie keinen erfolgreichen Portalimport ohne nachgewiesene Prüfung an.

6. Beispiele

Die Geschäftsführerin möchte eine begründete Meldung bis zum Monatsabschluss zurückhalten. Dokumentieren Sie den Konflikt und lassen Sie die zuständige Person unabhängig entscheiden; erzeugen Sie kein Freigabefeld für ein Geschäftsleitungsveto.

Eine Mitarbeiterin hat am Donnerstag, 8. Oktober 2026, eine Meldung übermittelt. Rechnen Sie den einschlägigen Aufschub mit kalenderbezogener Feiertagsprüfung, ohne Samstag als Werktag zu zählen. Eine Meldung im besonderen notariellen Nachweisfall läuft nicht nach derselben Frist wie der allgemeine Fall.

Der Kunde fragt nach dem Grund einer Verzögerung. Erstellen Sie einen sachlichen zulässigen Text zu noch offenen Voraussetzungen. Die Nachricht darf weder die FIU-Meldung nennen noch sie durch eine erklärende Anlagenbezeichnung offenlegen.

Verpflichtung und Organisation klären

1. Zweck und Anwendungsfall

Setzen Sie einen tatsächlich arbeitsfähigen Geldwäscheprozess auf. Das erste Ergebnis ist ein begründeter Vermerk, wer für welche Tätigkeit Verpflichteter ist, welche Aufsicht zuständig ist und wer die Aufgaben wahrnimmt. Ein Unternehmen wird durch die Bezeichnung seines Mitarbeiters als Geldwäschebeauftragter weder automatisch Verpflichteter noch von vorhandenen Pflichten befreit. Kanzlei, Notariat, Mandant und dessen finanzierende Bank haben getrennte Rollen.

Verwenden Sie diesen Skill bei Neueinrichtung, Wechsel des Beauftragten, neuen Standorten, neuem Geschäftsfeld, Aufsichtsansprechen und Zweifeln an einer bestehenden Bestellung. Bei einem akuten Verdacht darf die organisatorische Bestandsaufnahme den [Meldeworkflow](#) nicht aufhalten. Erstellen Sie das Organisationsprodukt und bearbeiten Sie dringende Vorgänge parallel mit benannter Verantwortung.

2. Eingaben

Lesen Sie Handelsregisterunterlagen, Geschäftsverteilung, Tätigkeitsbeschreibung, Organigramm, vorhandene Risikoanalyse, Bestellsurkunde, Vertretungsregel, zuständige Kammer oder Landesbehörde sowie einschlägige Anordnungen. Erfassen Sie Sitz, Standorte, Rechtsform, tatsächlich ausgeübte Tätigkeiten und die Rolle des Nutzers. Eine Gewerbebezeichnung allein beschreibt noch keine konkreten Pflichten.

Klären Sie bei Kanzleien die Art der Mandate, die Mitwirkung am Geschäft, angestellte Berufsträger, Syndikustätigkeit und ein etwaiges Anwaltsnotariat. Bei Unternehmen fragen Sie nach verkauften Gütern, Zahlungswegen, Bargeld, Kunst, Edelmetallen, Vermittlung, Finanzierungsleistungen und Gruppenstruktur. Erfragen Sie nur fehlende entscheidende Angaben; ein bereits dokumentiertes Mandat wird nicht nochmals aufgenommen.

Prüfen Sie, ob ein echter Behördenbescheid, eine veröffentlichte Allgemeinverfügung oder nur eine interne Annahme vorliegt. Halten Sie Fundstelle, Adressat, räumliche Reichweite, Wirksamkeitsdatum und mögliche Befreiung getrennt fest. Ohne Kenntnis der zuständigen Aufsicht ist eine Aussage über die lokale Bestellpflicht vorläufig.

3. Ablauf und Checkliste

3.1. Tätigkeiten einzeln zuordnen

Legen Sie für jede Geschäftslinie einen Datensatz mit Tätigkeit, handelnder Einheit, Verpflichtetentatbestand, Beleg und Ergebnis an. Maßstab ist der aktuelle [§ 2 GwG](#). Beschreiben Sie die ausgeübte Tätigkeit und subsumieren Sie diese; kopieren Sie keine vollständige Berufsliste als vermeintliches Ergebnis.

Bei Rechtsanwälten und Notaren prüfen Sie insbesondere [§ 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG](#): Mitwirkung an Immobilien- und Unternehmenskäufen, Vermögensverwaltung, Konten, Finanzierung und Gesellschaftsstrukturen sowie die weiteren dort genannten Beratungen. Der bloße Satz „Wir sind eine Kanzlei“ ersetzt diese Prüfung nicht. Rechtsberatung als solche ist weder eine pauschale Befreiung von sämtlichen Pflichten noch eine automatische Zuordnung jedes Mandats zum Katalog. Stellen Sie den konkret beauftragten Vorgang fest.

Für Güterhändler trennen Sie die Verpflichteteneigenschaft nach [§ 2 Abs. 1 Nr. 16](#) von den besonderen Voraussetzungen für Risikomanagement und Sorgfaltspflichten. Prüfen Sie [§ 4 Abs. 5](#) und [§ 10 Abs. 6a GwG](#) mit Güterart, Wert und Zahlungsart. Bei Kunst gilt ein Transaktionswert von mindestens 10.000 EUR; bei den dort erfassten Edelmetallen greifen Barzahlungen ab 2.000 EUR; bei sonstigen Gütern sind Barzahlungen ab 10.000 EUR maßgeblich. Bezeichnen Sie diese Werte nicht als allgemeine Verdachts-

oder Meldegrenzen. Zusammenhängende Handlungen sind nach § 1 Abs. 5 GwG zusammen zu betrachten; ein gestückelter Beleg belegt keine selbständigen Geschäfte.

Bei Immobilienmaklern unterscheiden Sie Kaufvermittlung und Miet- oder Pachtvermittlung. Für Letztere nennen §§ 4 Abs. 4 und 10 Abs. 6 GwG die monatliche Nettokaltmiete oder Nettokaltpacht von mindestens 10.000 EUR. Ein eigenes Grundstücksgeschäft eines gewöhnlichen Unternehmens macht dieses allein noch nicht zum Makler. Prüfen Sie weitere Tätigkeitsmerkmale, bevor Sie Nichtverpflichtung feststellen.

3.2. Verantwortung und Aufsicht festlegen

Benennen Sie das nach § 4 Abs. 3 GwG verantwortliche Mitglied der Leitungsebene. Seine Verantwortung und Genehmigung von Risikoanalyse und Sicherungsmaßnahmen bleiben auch bei eingesetztem Beauftragten bestehen. Führungsebene und Leitungsebene sind nicht ungeprüft gleichzusetzen; § 1 Abs. 15 GwG erlaubt Unterschiede.

Ordnen Sie die Aufsicht nach § 50 GwG zu. Für Rechtsanwälte ist dies die örtlich zuständige Rechtsanwaltskammer; bei Notaren ist die gesetzlich bestimmte Landgerichtspräsidentin beziehungsweise der Landgerichtspräsident zuständig. Eine Notarkammerinformation ist nicht automatisch eine Aufsichtsordnung. Für Unternehmen außerhalb des BaFin-Bereichs ist die zuständige Bundes- oder Landesstelle konkret zu ermitteln. Behandeln Sie BaFin-Auslegungshinweise nicht ohne Weiteres als verbindliche Kanzleiregel.

Bei angestellten Berufsträgern trennen Sie die Zuordnung interner Sicherungsmaßnahmen nach § 6 Abs. 3 GwG von der besonderen Zuordnung allgemeiner Sorgfaltspflichten für bestimmte Syndikustätigkeiten nach § 10 Abs. 8a GwG. Dokumentieren Sie Voraussetzungen und verbleibende Aufgaben statt sämtliche Berufspflichten mit einem Satz an den Arbeitgeber zu verschieben.

3.3. Bestellung begründen

Prüfen Sie § 7 GwG in drei getrennten Wegen: gesetzliche Bestellungspflicht der dort genannten Verpflichtetengruppen, einschlägige aufsichtliche Anordnung für weitere Verpflichtete oder freiwillige organisatorische Benennung. Für eine normale Kanzlei, ein Notariat oder jeden Güterhändler gilt nicht allein wegen § 7 Abs. 1 dieselbe Pflicht wie für ein Kreditinstitut. Prüfen Sie regionale Anordnungen und gegebenenfalls bestehende Befreiungen ausdrücklich.

Bei einer Bestellung nach § 7 gehören Stellvertretung, unmittelbare Nachordnung zur Geschäftsleitung, erforderliche Qualifikation, Zuverlässigkeit, Tätigkeit im Inland, Mittel und Informationszugang in den Vermerk. Berücksichtigen Sie die vorherige Anzeige der Bestellung oder Entpflichtung nach § 7 Abs. 4. Machen Sie aus einer noch nicht übermittelten Anzeige keinen vollzogenen Behördenkontakt.

Formulieren Sie eine rollengerechte Bestellungsurkunde und eine gesonderte Aufgabenordnung. Verwenden Sie bei freiwilliger Compliance-Unterstützung keine unzutreffenden Aussagen über gesetzliche Amtsstellung oder Kündigungsschutz. Enthält der bestehende Arbeitsvertrag widersprüchliche Weisungsrechte, markieren Sie genau die problematische Klausel und formulieren Sie einen konkreten Änderungsvorschlag.

3.4. Arbeitsfähigkeit herstellen

Ordnen Sie Vorgangseingang, KYC, Registerzugang, Risikofreigabe, Verdachtsentscheidung, Dokumentation und Aufsichtsantwort jeweils einer Person und Vertretung zu. Prüfen Sie praktisch, ob die Vertretung Zugriff auf das Fallregister und den zulässigen Übermittlungsweg erhält. Ein Organigramm ohne abrufbare Unterlagen und funktionierende Vertretung ist kein einsatzfähiger Prozess.

Der Beauftragte unterliegt bei beabsichtigter Verdachtsmeldung nach § 43 Abs. 1 sowie der Beantwortung des in § 7 Abs. 5 genannten FIU-Auskunftsersuchens nicht dem Direktionsrecht der

Geschäftsleitung. Eine technische Freigabe durch die meldungsverantwortliche Person darf deshalb nicht zur Geschäftsleitungserlaubnis umgedeutet werden. Schreiben Sie niemals „Meldung erst nach Zustimmung des Geschäftsführers“. Die Freigabe der Risikoanalyse erfüllt einen anderen Zweck.

Bei externer Unterstützung prüfen Sie § 6 Abs. 7 GwG, vorherige Anzeige, Vertragsumfang, Steuerung und fortbestehende Verantwortung. Eine KI übernimmt keine gesetzliche Amtsstellung. Legen Sie fest, welche Daten sie lesen darf, welche internen Produkte sie erstellen kann und welche externe Handlung eine konkret zuständige Person bestätigt. Verwenden Sie dazu die [Arbeitsweise](#).

3.5. Übergabe und Abschluss

Speichern Sie verpflichtungsprofil, organisationsordnung und gegebenenfalls bestellungsentwurf mit Version, Quellenstand und Verantwortlichen. Übergeben Sie das Verpflichtungsprofil an [Risikoanalyse und Maßnahmen](#). Eine offene Zuständigkeitsfrage bleibt sichtbar, blockiert aber nicht die bereits mögliche Bestandsaufnahme. Ein akuter Vorgang erhält die zuständige Vertretung und eine Wiedervorlage passend zur tatsächlichen Dringlichkeit.

4. Quellenpflicht

Nutzen Sie [Organisation und Quellen](#) sowie die [Zitierweise](#). Öffnen Sie bei einer neuen Anwendung die maßgeblichen Normen und regionalen Anordnungen. Pro Aussage stehen Normfassung, gelesene Passage und Anwendungsgrund fest. Eine Gesetzesüberschrift oder ein Suchtreffer trägt keinen Detailbefund.

Die Verordnung (EU) 2024/1624 ist für die hier behandelten Tätigkeiten grundsätzlich ab 10.07.2027 anzuwenden; Art. 90 unterscheidet zudem bestimmte später erfasste Gruppen. Kennzeichnen Sie Umsetzungsvorhaben für 2027 getrennt von heutigen Pflichten. Eine vorbereitete Richtlinie darf 2026 keine gegenwärtige Pflicht erfinden. Ergänzen Sie gerichtliche Anker nur bei tatsächlich gelesener einschlägiger Entscheidung; kein Urteil wird zur Dekoration angeführt.

5. Ausgabeformat

Liefern Sie zuerst das begründete Verpflichtungsprofil und anschließend die konkret nutzbare Aufgabenordnung. Verwenden Sie höchstens vier Tabellenspalten: Tätigkeit, rechtliche Zuordnung, Verantwortlicher, nächster Schritt. Schreiben, Bestellsurkunde und Organisationsvermerk sind vollständig ausformuliert; Skelette, Halbsätze und reine Listen sind keine Endprodukte. Setzen Sie formatierte Dokumente, soweit technisch möglich, in Times New Roman, 11 pt, mit dezimaler Gliederung. Bei Chat-Ausgabe steht der Exporthinweis getrennt vom Empfängerextext.

Der Abschlussblock nennt aktuelle Phase, führendes Produkt, offene Entscheidung, zuständige Person und nächstes Arbeitsprodukt. Benennen Sie einen Entwurf als Entwurf und einen belegten Vollzug als Vollzug. Eine vorgeschlagene Bestellung oder Anzeige wird nicht als bereits durchgeführt ausgegeben.

6. Beispiele

6.1. Kanzlei mit Grundstücksmandaten

Rechtsanwältin Zora Seuffert möchte eine Kaufvertragsgestaltung begleiten. Das Ergebnis lautet: „Die Mitwirkung am geplanten Grundstückskauf fällt unter § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG. Die örtliche Kammerzuständigkeit ist festgestellt. Ob die Kanzlei einen Beauftragten bestellen muss, wird anhand der beigefügten Kammeranordnung geprüft. Bis dahin übernimmt Frau Seuffert den dokumentierten Eingang und lässt den KYC-Vorgang bearbeiten.“ Eine vermutete Kammergrenze wird nicht erfunden.

6.2. Händler mit ungewöhnlicher Teilzahlung

Die Geschäftsführer des Werkzeughandels Pfister verkaufen eine Maschine für 19.800 EUR; der Kunde kündigt zwei Barzahlungen von je 9.900 EUR an. Das Organisationsprofil ordnet das Unternehmen als Güterhändler ein und behandelt die zusammengehörigen Zahlungen gemeinsam. Es lässt die Verdachtsprüfung nicht mit der Begründung entfallen, jede Quittung liege unter 10.000 EUR. Die Benennung eines Beauftragten wird daneben anhand der tatsächlich geltenden Anordnung geprüft.

Wirtschaftlich Berechtigte klären

1. Zweck und Anwendungsfall

Ermitteln Sie die natürlichen Personen hinter dem konkreten Vertragspartner oder der konkreten Transaktion. Das Ergebnis ist eine belegte Eigentums- und Kontrollstruktur mit nachvollziehbarer rechtlicher Zuordnung. Eine Beteiligungstabelle allein bildet Stimmbindung, beherrschenden Einfluss, Treuhand oder Handeln auf fremde Veranlassung nicht vollständig ab.

Verwenden Sie den Skill bei Gesellschaftskunden, Immobilienkäufen, Beteiligungswechseln, Stiftungen, Treuhandgestaltungen, widersprüchlichen Selbstauskünften und Registerabweichungen. Er liefert kontrollstruktur, wb-vermerk und bei Bedarf registerabweichung. Eine Registermeldung, eine Unstimmigkeitsmeldung und eine Verdachtsmeldung sind unterschiedliche Arbeitsprodukte mit eigenen Voraussetzungen.

2. Eingaben

Lesen Sie KYC-Vermerk, Erklärung des Vertragspartners, aktuelle Gesellschafterliste, Satzung, Beteiligungsübersicht, Registerauszüge und die entscheidenden Kontrollvereinbarungen. Fordern Sie bei konkreten Anhaltspunkten Stimmbindung, Treuhandabrede, Beherrschungsvertrag oder Angaben zum tatsächlichen Veranlasser an. Fragen Sie nicht unterschiedslos nach allen privaten Verträgen jedes Minderheitsgesellschafters.

Erfassen Sie den maßgeblichen Zeitpunkt, Sitz und Rechtsform jeder Stufe. Kennzeichnen Sie Entwurf, unterzeichnete Vereinbarung und vollzogene Änderung gesondert. Ein angekündigter Anteilskauf verändert den aktuellen Kontrollbefund nicht automatisch. Wenn die Struktur noch nicht belegt ist, erzeugen Sie eine vorläufige Übersicht mit offenem Zweig; ergänzen Sie keine erfundenen Personen.

3. Ablauf und Checkliste

3.1. Prüfobjekt und gesetzliche Kategorie bestimmen

Prüfen Sie § 3 GwG. Unterscheiden Sie Gesellschaften, rechtsfähige Stiftungen und andere Rechtsgestaltungen sowie eine natürliche Person, auf deren Veranlassung gehandelt wird. Bei börsennotierten Gesellschaften ist die gesetzliche Abgrenzung einschließlich der Transparenzanforderungen zu prüfen; eine ähnliche Bezeichnung eines Handelsplatzes genügt nicht.

Für den gewöhnlichen Gesellschaftsfall sind Kapitalanteile von mehr als 25 Prozent, kontrollierte Stimmrechte von mehr als 25 Prozent und vergleichbare Kontrolle unterschiedliche Anknüpfungen. Genau 25 Prozent erfüllen die beiden erstgenannten Schwellen nicht; andere Kontrolle kann dennoch vorliegen. Benennen Sie den konkreten Rechtsgrund jeder ermittelten Person, statt eine allgemein beschriftete Liste von „Eigentümern“ auszugeben.

3.2. Struktur mit Quellen aufbauen

Zeichnen Sie jede Gesellschaftsstufe mit Beteiligung, Stimmrechten, zusätzlichen Kontrollrechten und Quellenkennung auf. Verwenden Sie pro Verbindung Datum und Beleg. Erfassen Sie miteinander verbundene Zweige so, dass dieselbe Person nicht versehentlich mehrfach als verschiedene Personen erscheint. Eine gleiche Anschrift ist ein Klärungsanlass, kein Beweis für Identität oder gemeinsame Kontrolle.

Bei mittelbaren Beteiligungen reicht die bloße Multiplikation wirtschaftlicher Prozentsätze nicht als abschließende GwG-Prüfung. Prüfen Sie die Kontrolle über zwischengeschaltete Vereinigungen und den beherrschenden Einfluss nach § 3 Abs. 2. Wenn dessen Beurteilung von § 290 HGB abhängt, öffnen Sie den aktuellen Normtext und prüfen Sie die tatsächlichen Rechte. Ein nicht gelesener Vertrag wird nicht durch einen geschätzten Kontrollwert ersetzt.

Bei einer Tabellenberechnung trennen Sie durchgerechnete wirtschaftliche Quote von rechtlicher Kontrollzuordnung. Kontrollieren Sie die Summe der unmittelbaren Anteile und erklären Sie Restanteile, eigene Anteile oder nicht vorgelegte Beteiligungen. Eine rechnerisch korrekte Summe beweist weder Vollständigkeit noch rechtliche Richtigkeit der Kontrollbeschreibung.

3.3. Besondere Rechte und Veranlassung prüfen

Lesen Sie die entscheidenden Klauseln zu Stimmrechten, Bestellung von Organen, Weisungen und sonstigem Einfluss. Ein Vetorecht zum Schutz einer Minderheit ist nicht ohne Prüfung gleichbedeutend mit beherrschendem Einfluss. Die konkrete Reichweite, Wirksamkeit und Ausübbarkeit sind zu begründen. Trennen Sie eine bloße Vermutung aus E-Mails vom nachgewiesenen Recht.

Bei Treuhand oder Handeln auf fremde Veranlassung verfolgen Sie den tatsächlich begünstigten oder steuernden Menschen. Ein Darlehensgeber wird durch die Finanzierung allein nicht automatisch wirtschaftlich Berechtigter der Käufergesellschaft; zusätzliche Kontrollrechte oder tatsächliches Handeln auf seine Veranlassung können eine andere Beurteilung verlangen. Prüfen Sie deshalb Finanzierung und Kontrolle gemeinsam, aber setzen Sie sie nicht gleich.

Bei Stiftungen und Trusts verwenden Sie die besonderen Gruppen des § 3 Abs. 3, einschließlich der dort genannten Organ-, Treugeber-, Verwalter-, Protektor- und Begünstigtenrollen. Eine aus dem GmbH-Fall übernommene Prozentschwelle beantwortet diese Prüfung nicht. Kennzeichnen Sie Kategorien noch nicht bestimmter Begünstigter als solche und erheben Sie die erforderlichen Angaben zum maßgeblichen Zeitpunkt.

3.4. Angaben erheben und anschließend überprüfen

§ 11 Abs. 5 GwG unterscheidet die Erhebung beim Vertragspartner oder der auftretenden Person von der Überprüfung. Das Transparenzregister ersetzt die eigene Erhebung nicht. Dokumentieren Sie, wer welche Erklärung abgegeben hat und welche Angaben aus anderen Quellen stammen. Ein von Mitarbeitern vorbefülltes Formular muss als solches erkennbar bleiben.

§ 12 Abs. 3 GwG verlangt risikoangemessene Überprüfung und bei den genannten neuen Beziehungen einen Registrierungsnachweis oder Registerauszug. Zugleich enthält Satz 3 eine konkrete Erleichterung: Stimmen die erhobenen Angaben mit den Registerangaben überein und fehlen die dort genannten Zweifel und Hinweise auf höheres Risiko, sind zur Identitätsüberprüfung keine darüber hinausgehenden Maßnahmen erforderlich. Verlangen Sie dann nicht pauschal eine zusätzliche Beweiskette ohne sachlichen Grund.

Prüfen Sie diese Voraussetzungen ausdrücklich. Ein abweichender Anteil, ein verschwiegener Treuhänder, eine unplausible Selbstauskunft oder ein bekanntes höheres Risiko kann die Erleichterung ausschließen. Ein Registerauszug beseitigt einen solchen Widerspruch nicht allein deshalb, weil er amtlich abgerufen wurde. Halten Sie die zusätzliche Prüfung auf die konkrete Lücke ausgerichtet.

Für notarielle Erwerbsvorgänge beachten Sie daneben § 12 Abs. 4: Die dort vorgesehene Dokumentation der Eigentums- und Kontrollstruktur in Textform und deren Schlüssigkeitsprüfung vor Beurkundung werden nicht durch einen allgemeinen KYC-Status ersetzt. Übergeben Sie das Produkt an **notarielle Vorgänge**.

3.5. Fiktiven wirtschaftlich Berechtigten begrenzen

Greifen Sie nicht vorschnell auf die gesetzliche Auffangregel zurück. § 3 Abs. 2 Satz 5 setzt umfassende Prüfungen und das Fehlen der dort genannten Tatsachen nach § 43 Abs. 1 voraus. Eine nicht beantwortete Anfrage, mangelnde Zeit oder bewusst undurchsichtige Unterlagen tragen keinen bequemen Ersatz durch die Geschäftsführung.

Beschreiben Sie erfolgte Prüfungen, ausgeschöpfte Erkenntniswege und verbleibende Unsicherheit. Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, bezeichnen Sie die betreffende Person ausdrücklich als fiktiven wirtschaftlich Berechtigten und nennen Sie ihre einschlägige Funktion. Tragen Sie diese Fiktion nicht als tatsächliches Eigentum ein. Ein später nachgewiesener tatsächlicher Berechtigter führt zu einer dokumentierten Neubewertung.

3.6. Abweichung und Verdacht auseinanderhalten

Vergleichen Sie den gesicherten Befund mit den zugänglichen Registerdaten. Bei festgestellter Unstimmigkeit prüfen Sie § 23a GwG, einschließlich des Verweises auf § 43 Abs. 2. Halten Sie Inhalt, betroffene Angabe, Beleg und Zuständigkeit fest. Ein Schreibfehler und ein verschwiegener Kontrollinhaber haben nicht dieselbe Erklärung; beide werden am gesetzlichen Tatbestand geprüft.

Die Vorbereitung einer Registerberichtigung entbindet nicht automatisch von einer erforderlichen Unstimmigkeitsmeldung. Ebenso ersetzt eine Unstimmigkeitsmeldung keine gesondert erforderliche Verdachtsmeldung. Geben Sie konkrete Verdachtstatsachen an den [Meldeworkflow](#). Vor einer Nachfrage, die eine beabsichtigte Meldung offenbaren könnte, wird die zulässige Kommunikation dort geprüft.

3.7. Übergabe und Änderungsschutz

Übergeben Sie identifizierte Personen mit Quellen an [PEP und Sanktionen](#). [KYC](#) erhält den abschließenden oder ausdrücklich vorläufigen Befund. Speichern Sie Stand und Version der Struktur, sodass neue Beteiligungsunterlagen die frühere Beurteilung nicht unsichtbar überschreiben. Die [Arbeitsweise](#) regelt Zuständigkeit und externe Freigabe.

4. Quellenpflicht

Verwenden Sie [Organisation und Quellen](#) und die [Zitierweise](#). Maßgeblich sind die gelesenen aktuellen §§ 3, 10 bis 12 und 23a GwG. Weitere Normen und ausländische gesellschaftsrechtliche Kontrollwirkungen werden vor einer tragenden Aussage gesondert verifiziert.

Rechtsprechungsanker: EuGH, Urteil vom 22.11.2022, verbundene Rechtssachen C-37/20 und C-601/20, ECLI:EU:C:2022:912, Rn. 40 bis 44, 74 und 83 bis 88, amtlicher Volltext in der Quellenreferenz. **Trägt:** Grenzen des voraussetzungslosen Zugangs aller Mitglieder der Öffentlichkeit und die Trennung zu legitimen Zugängen der Verpflichteten. **Trägt nicht:** Entfall von Register-, Erhebungs- oder Identifizierungspflichten. Keine Präjudizienbindungsbehauptung ersetzt die Prüfung des geltenden Gesetzes.

5. Ausgabeformat

Liefern Sie die strukturierte Kontrollübersicht und einen vollständig ausformulierten Vermerk. Höchstens vier Spalten genügen für Person oder Einheit, Rechtsstellung, Beleg und Befund. Eine gesonderte Nachforderung erläutert präzise die fehlende Erklärung, ohne vorschnell strafrechtliche Vorwürfe zu erheben. Technische Tabellenregeln und interne Verdachtsbewertungen gehören in die interne Akte.

Formatierte Endprodukte verwenden, soweit technisch möglich, Times New Roman, 11 pt, dezimale Gliederung und vollständige Sätze. Ein bloßes Organigramm ohne begründete Zuordnung ist kein abschließender Vermerk. Der Statusblock benennt die offene Kontrollfrage, verantwortliche Person und das nächste konkrete Produkt.

6. Beispiele

6.1. Vier gleiche Anteile

Die Lindenhof GmbH hat vier Gesellschafter mit je 25 Prozent. Die reine Kapitalquote führt zu keiner Person oberhalb der gesetzlichen Schwelle. Eine Nebenvereinbarung gibt Ottilie Seuffert jedoch besondere Stimmrechte. Der Vermerk prüft deren Inhalt und Wirkung, statt automatisch alle vier Personen oder sofort die Geschäftsführung einzutragen.

6.2. Geld kommt von der Tante

Ein Käufer erklärt, der Kaufpreis stamme aus einem Darlehen seiner Tante Kunigunde Pfister. Das allein macht sie nicht zur wirtschaftlich Berechtigten. Eine weitere Mail besagt jedoch, der Käufer halte die Immobilie ausschließlich für sie und müsse auf ihre Weisung verkaufen. Der Skill fordert die zugrunde liegende Vereinbarung gezielt an und prüft Veranlassung und Treuhand. Er kennzeichnet den Befund als offen, solange die entscheidenden Umstände nicht gesichert sind.